

הסכם גג הרצליה

שנחתם ב _____ ביום 27 בחודש 11 2025

(להלן: "רמ"י")

בין: רשות מקרקעי ישראל

(להלן: "הרשות המקומית" ו/או "רשות מקומית")

לבין: עיריית הרצליה

הואיל ומדינת ישראל/קק"ל/ר"פ הינם הבעלים של עתודות קרקע נרחבות לבניה בתחום שיפוטה של הרשות המקומית ובסמוך אליו המנוהלות באמצעות רשות מקרקעי ישראל;

והואיל וביום 19.1.2016 נחתם הסכם הגג הרצליה בין רמ"י לבין הרשות המקומית וביום 25.12.2022 נחתמה בין רמ"י לבין הרשות המקומית תוספת להסכם הגג המעדכנת את תנאיו (להלן: "הסכם הגג הראשון");

והואיל ורמ"י והרשות המקומית מקדמות תכניות מפורטות למגורים ברחבי הרשות המקומית ובשטחים המיועדים להתפתחות הרשות המקומית, כמפורט בטבלה בסעיף 3 להלן וזאת בנוסף לשטחים והמתחמים שנכללו בהסכם הגג הראשון;

והואיל והתוכניות עליהן חל הסכם זה כוללות גם קרקעות בבעלות פרטית;

והואיל ובכוונת רמ"י לשווק את כלל יחידות הדיור של רמ"י המתוכננות בתכניות, כהגדרתן בהסכם זה להלן, תוך הבאה בחשבון של צרכים הנוגעים ליחידות הדיור בבעלות פרטית באותן תכניות, ולצורך כך מבקשים הצדדים להסדיר בהסכם את הנושאים הכרוכים בתכנון ובביצוע של עבודות הפיתוח, התשתיות, מבני ציבור רשות ומוסדות חינוך ויתר עבודות של צדדי ג' הדרושות לצורך השיווק האמור ולצורך מתן מענה יעיל לתושבים בשלבי האכלוס השונים של שטחי התכניות;

והואיל והצדדים הגיעו להסכמה ביניהם ששיווק יחידות הדיור המתוכננות בתכניות הכלולות בהסכם זה יחל רק לאחר שניתן להתחיל לשווק את יחידות הדיור הכלולות בהן;

והואיל והרשות המקומית תהא רשאית להקים ברשות המקומית או בתאגיד עירוני בבעלותה מנהלת הסכם הגג שתטפל עבור הרשות המקומית ביישום הסכם הגג;

והואיל ומועצת מקרקעי ישראל החליטה על עקרונות להסכמי גג עם רשויות מקומיות בין היתר לצורך הסרת חסמי פיתוח (סעיף 3.5 לקובץ החלטות מקרקעי ישראל).

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:

1. הגדרות

בהסכם זה תהיינה למושגים הבאים המשמעות הנקובה בצידם:

1.1 "התכניות" – כהגדרתן בסעיף 3 להלן.

1.2 "תשתיות על" – תשתיות, בין אם מצויות בשטח התכניות או מחוץ להן, המשרתות יותר מתכנית אחת בשטחי הרשות המקומית ובלבד שלפחות אחת מהתכניות הללו כלולות בהסכם זה כהגדרתן בסעיף 3 ועל פי המפורט בטבלת תשתיות העל המצורפת כנספח א'.

1.3 "תשתיות צמודות" – כל התשתיות המצויות בשטח תכנית מתוך התכניות עליהן חל ההסכם, ומשרתות את אותה תכנית בלבד כפי שיאושרו על ידי ועדת הרשאות התכנון והפיתוח, ולרבות העתקת תשתיות הנדרשות לשם מימוש התכנית.

1.4 "התשתיות" – תשתיות על ותשתיות צמודות.

- 1.5. **"ישן מול חדש"** - כהגדרת מונח זה בסעיף 3.3 לקובץ החלטות מקרקעי ישראל או כל החלטה אחרת שתבוא במקומו.
- 1.6. **"מוסדות ציבור רשות"** - כהגדרת המונח "מבני ציבור רשות" בסעיף 3.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומו.
- 1.7. **"מוסדות חינוך"** - כהגדרת המונח "מבני ציבור חובה" בסעיף 3.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל או כל החלטה אחרת שתבוא במקומו.
- 1.8. **"עבודות הפיתוח"** - התכנון, הניהול והביצוע של התשתיות לכל התוכניות הכלולות בהסכם זה.
- 1.9. **"עלויות הפיתוח"** - עלות עבודות הפיתוח כפי שייקבעו על ידי הועדה לתכנון ופיתוח בהתאם לתוכניות ארעיות לתשתיות שתוכנה ע"י הרשות המקומית ביחס לכל תוכנית, תוסכמנה ע"י הרשות המקומית ורמ"י, כתנאי לשיווק במסגרת איזה מהתוכניות.
- 1.10. **"עבודות המבנים"** - התכנון, הניהול והביצוע של מוסדות ציבור רשות ומוסדות החינוך בכל אחת מהתוכניות.
- 1.11. **"התכנון המפורט"** - תכנון מפורט (עד לרמת תכנון לביצוע) של עבודות הפיתוח ושל עבודות המבנים.
- 1.12. **"הועדה לתכנון ופיתוח"** או **"ות"פ"** או **"הועדה"** - כהגדרתה בסעיף 3.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
- 1.13. **"חל"פ"** - החברה לפיתוח הרצליה בע"מ.
- 1.14. **"החברה המנהלת"** - החברה שהרשות המקומית או החל"פ רשאיות למנות, בהתאם להוראות סעיף 4.2 להלן, ככל ותמונה.
- 1.15. **"תאגיד המים והביוב"** או **"התאגיד"** - תאגיד מי הרצליה בע"מ.
- 1.16. **"ועדת היגוי"** - ועדה כאמור בסעיף 15 להסכם.
- 1.17. **"הועדה המקומית"** - הועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה-כפר שמריהו.
- 1.18. **"פרויקט"** - מתחם/ים המשווק/ים ע"י רמ"י במסגרת התוכניות, כולל כל עבודות הפיתוח ועבודות המבנים הדרושות לצורך פתוח המתחם.

2. מבוא ונספחים

המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. להלן רשימת הנספחים :

- 2.1. **נספח א'** - רשימת תשתיות על.
- 2.2. **נספח ב'** - לו"ז הרשות המקומית לתכנון וביצוע עבודות הפיתוח ועבודות הקמת המבנים. ייקבע לכל פרויקט בנפרד וייערך ע"י הרשות המקומית.
- 2.3. **נספח ג'** - מבנה ארגוני של הרשות המקומית, החל"פ והגופים הפועלים מטעמם לניהול כלל התהליכים אשר באחריות הרשות המקומית והנדרשים להשלמת הפרויקט.
- 2.4. **נספח ד'** - מבוטל.
- 2.5. **נספח ה'** - מבוטל.
- 2.6. **נספח ו'** - נהלי פרסום מכרזים, העברת כספים ונושאים נוספים.

2.7. נספח ז' – מבוטל

2.8. נספח ח' – מסמכים לחתימת הרשות המקומית כתנאי להעברת תשלומי מוסדות רשות וישן מול חדש.

2.9. נספח ט' – מבוטל

2.10. נספח י' – נוסח הסכם פיתוח לתשתיות – נוסח כללי, שייחתם בין היזמים לבין הרשות המקומית

ו/או חל"פ ויותאם לנסיבות בהסכמה בין רמ"י לרשות המקומית לפני פרסום כל מכרז שווק כאמור

בסעיף 4.1.6 להלן.

2.11. נספח י"א – נספח דמי ניהול – עמלה גלובאלית.

2.12. נספח י"ב – מכתבי קיזוז הרשות המקומית כמפורט בסעיף 10.1.

3. התכניות וקצב השיווק

תכניות המגורים נשוא הסכם זה הן התכניות הבאות המפורטות בטבלה:

מס"ד	מספר תכנית	שם תכנית	סטטוס תכנית	צפי מתן תוקף	סה"כ יח"ד בתכנית	מתוכנן יח"ד בקרקע רמ"י	מתוכנן יח"ד בקרקע פרטית	סה"כ שטחים שחורים שלא למגורים - מ"ר	סה"כ שטחים שחורים שלא למגורים בנייה רמ"י - מ"ר	סה"כ שטחים שחורים שלא למגורים פרטיים - מ"ר	תעסוקה ומסחר
1	הר/2200 א, 504-0396994	חוף התכלת	בהכנה	2026	14,100	2,900	11,200	463,000			463,000
2	הר/1934 ב		בהכנה	2026	3,200	1,500	1,700	460,000			460,000
	מש1	מתחם 1		2026	10,600	4,900	-	60,000			
		מתחם 2				5,700		62,000			
		חזית הים									
4	תמל/3006	בזכנה	2025	15,500	5,000	10,500		2,765			500,000
5	תמל/1083	קריית מסלול	מאושרת	2,290	1,940	350		33,750			
6	נווה ישראל	מקב"ת	66								
7	סה"כ				45,756	22,006	23,750	1,045,000	-	-	1,459,515

3.1. הצדדים להסכם מתחייבים כי יפעלו כמיטב יכולתם על מנת להביא לאישורן של התוכניות שטרם קיבלו אישור והמפורטות בטבלה שלעיל עד לתום 18 חודשים ממועד חתימת הסכם זה.

3.2. קצב השיווק ככוונת רמ"י לשווק החל משנת 2025 את כלל יח"ד המתוכננות בתכניות המגורים (בכפוף לאישורן של התכניות הנמצאות בהליכי הכנה ואישור, ובהתאם להוראות הסכם זה), לפי קצב שיווק, שלא יפחת מ- 2,000 יח"ד בשנה (בכל התכניות נשוא הסכם זה). מסלולי השיווק וההקצאה, וכן הוראות המכרזים המתוכננות לעניין קביעת ערך הקרקע ייקבעו על פי שיקול הדעת של רמ"י בתיאום עם הרשות המקומית.

3.3. ככל שהרשות המקומית תבקש לשנות את מסלולי ותמהיל השיווק כפי שנקבעו על ידי רמ"י, יידונו הצדדים בבקשת הרשות המקומית במסגרת ועדת ההיגוי, וזאת בהתחשב בצרכי הרשות המקומית, במאפייניה ובאופן שיאפשר לרשות המקומית לעמוד בהתחייבויותיה ע"פ הסכם זה הן מבחינה תכנונית והן מבחינה מימונית, והכל מתוך רצון לשיתוף פעולה בין הצדדים להסכם זה.

3.4. רמ"י תפעל לשיווק מהיר של שטחי התעסוקה, שטחי התעשייה ושטחי המסחר, וזאת מתוך הבנת החשיבות של שטחים אלו לרשות המקומית לצרכי התעסוקה של התושבים, בהתחשב בתוספת יח"ד

הנובעת מהסכם זה לרבות תוספת יח"ד בקרקעות הפרטיות וזאת בהתאמה ובמקביל לקצב השיווק של היחידות הנ"ל. כל זאת בהתחשב בהליכי הפדיון הנדרשים ואילוצים נוספים ככל שיהיו.

3.5. בעלי קרקע פרטיים. ככל שבתחום תכניות המגורים במסגרת הקו הכחול של התכניות או בשטחי מקרקעין שמחוץ לקו הכחול של התכניות, נכללות חלקות בבעלות גורמים בעלי זכויות בעלות / חכירה הכוללת זכות לשינוי יעוד (להלן: "**בעלים פרטיים**"), חלוקת הזכויות בין הבעלים הפרטיים בתחומי התוכניות תתבצע, ככל שהדבר ניתן במסגרת תוכניות איחוד וחלוקה שתוגשנה לוועדה הרלוונטית ע"י רמ"י. במקרה כאמור, יגבשו הצדדים את תקציב הוצאות הפיתוח בפרויקט, בהתחשב בכך שהרשות המקומית תכסה את חלקם של בעלי הקרקע הפרטיים בתחום התוכניות בגין פיתוח התשתיות הצמודות בהתאם לחלקם היחסי בבעלות. הרשות המקומית תגבה מבעלי הקרקע הפרטיים את הוצאות הפיתוח בהתאם לכל דין.

3.6. הרשות המקומית תפעל ותקדם תכנון וביצוע תכניות להתחדשות עירונית, לרבות תשתיות הנכללות בתכניות אלה (של התחדשות עירונית), שאינן חלק מהתכניות הנכללות בהסכם זה במקביל להתקדמות השיווק וביצוע התוכניות בהסכם הגג. מימון התכניות יעשה ממקורותיה התקציביים של הרשות המקומית.

4. מטלות הרשות המקומית

בכפוף להוראות הסכם זה, הרשות המקומית מקבלת על עצמה את תכנון וביצוע כל עבודות הפיתוח וכל עבודות המבנים, ותתחייב לבצע מטלות אלו בלוח הזמנים שסוכם בין הצדדים ומצורף **כנספח ב** להסכם, לוח הזמנים של נספח ב להסכם התשתיות יתואם מול הרשות המקומית.

התחייבות זו של הרשות המקומית מהווה את הבסיס להסכם זה והיא מותנית בקבלת האישורים והתקציבים במועד המאפשר את קיום התחייבויותיה מרמ"י ויתר הגורמים הרלבנטיים, והבטחת הקמתן של כלל התשתיות הנדרשות לרבות באמצעות צדדים שלישיים.

במסגרת זו מתחייבות הרשות המקומית ו/או החל"פ מטעמה כדלקמן:

4.1. ביצוע עבודות הפיתוח

4.1.1. לגבי כל תכנית מהתכניות המפורטות בסעיף 3.1 תכין הרשות המקומית ו/או החל"פ, לאחר אישור התכנית, אומדן עלויות הפיתוח בשיתוף חברת הבקרה של רמ"י. האומדן יתבסס על תכנון מפורט לתשתיות הצמודות ואילו תצורף העמסה של תשתיות על בהתאם לנספח א', עם זאת רמ"י שומרת לעצמה את הזכות בהתאם לצורך לאשר הגשת אומדן ביצוע עבודות על סמך תכנון ארעי בלבד, ככל ויהיו חוסרים לעומת אומדן עלויות התכנון הארעי, יתבצע עדכון תקציב בהתאמה, והרשות המקומית לא תישא בפערים אלו ביחס לקרקעות המדינה.

4.1.2. אומדן עלויות הפיתוח יובא לדיון בות"פ. הועדה, בהחלטתה תקבע את תקציב ותכולת הפרויקט ממנו יגזרו חיובי הפיתוח שיועמסו על מגרשי רמ"י, חיובי הפיתוח שייגבו מאת היזמים יכללו גם את עלויות תשתיות העל לפי הסכם זה והם יקראו להלן: "**הוצאות הפיתוח**".

4.1.3. הכנת מפה לצורכי רישום, אישורה ברשויות התכנון המוסמכות ואישורה במרכז למיפוי ישראל ככשרה לרישום. היה והמפות לצרכי רישום לא יוכנו ע"י רמ"י, הרי שהן יוכנו ע"י הרשות המקומית ובמימון רמ"י.

4.1.4. הכנת תכניות ביצוע מפורטות של עבודות הפיתוח, תיאום תכניות כאמור בין המתכננים והגורמים השונים ואישור תכניות ברשויות התכנון המוסמכות.

- 4.1.5. הכנת מפת תיאום תשתיות כללית המציגה את עבודות הפיתוח החלות על הרשות המקומית, את עבודות התאגיד וכן את עבודות התשתית האחרות כגון תשתיות חשמל, תקשורת וכד'.
- 4.1.6. חתימה על "הסכם תשתית" לביצוע עבודות הפיתוח, עם יזמים להם יוקצו קרקעות באתר ע"י רמ"י, על פי נוסח הסכם שאושר על ידי רמ"י (להלן: "**הסכם תשתיות**") מצורף כנספח ח' להסכם זה). הצדדים להסכם זה יהיו הרשות המקומית/החל"פ מטעמה מצד אחד והיזם מצד שני. הסכם התשתיות יותאם לנסיבות לפני פרסום כל מכרז שווק בהסכמה בין רמ"י לרשות המקומית ו/או החל"פ.
- 4.1.7. הרשות המקומית ו/או החל"פ יתאמו עם תאגיד המים את ביצוען של עבודות המים והביוב שבתחומי הפרויקט, אשר יחשבו כעבודות צד ג' כהגדרת המונח להלן, באופן שישתלבו עם עבודות התשתית והפיתוח החלות עליהן, בהתאם למוסכם בין הרשות המקומית ו/או החל"פ, רמ"י והממונה על תאגידי מים וביוב ע"פ חוק.
- 4.1.8. טיפול מול מוסדות התכנון בהוצאת היתרים לכל עבודות הפיתוח ותיאומם מול כל הגורמים הסטטוטוריים, בהתאם לכל דין.
- 4.1.9. ביצוע עבודות הפיתוח שיוגדרו בתיק השיווק שיאושר ועמידה בתקציב הפרויקט כפי שיאושר ע"י הועדה.
- 4.1.10. הכנת תיקי מכרזים לביצוע עבודות הפיתוח, כולל קביעת לוחות זמנים, הכנת אומדני ביצוע, הוצאת מכרזים לקבלנים על פי ההנחיות והנהלים ועל פי הנוסחים שיאושרו על ידי בקרת רמ"י ובהתאם להוראות, תקנות וכלל דיני המכרזים החלים על רשויות מקומיות או החל"פ. כמו כן, יחולו על הרשות המקומית הוראות נספח ו' להסכם זה, לרבות הכנת כל החוזים והמסמכים הנלווים לצורך כך, עריכת סיורי קבלנים וכו'.
- 4.1.11. במסגרת המכרז הרשות המקומית ו/או החל"פ יוודאו קיום כיסוי בביטוחי הקבלנים, בדיקת פוליסות הביטוח והתאמתן לדרישות יועץ הביטוח של הרשות המקומית, מעקב אחר הכיסוי הביטוחי ושמירתו בתוקף, מעקב אחר תשלומי חשבונות חלקיים וסופיים של קבלנים, ספקים ונותני השירותים בפרויקט.
- 4.1.12. עבודות הפיתוח הנדרשות לתחילת בניה ומסירת מגרשים ליזמים, כמפורט בהסכם לפיתוח תשתיות ולתקנון התוכנית. ביצוע עבודות הפיתוח הנדרשות לצורך אכלוס, עפ"י תיק השיווק, ולצורך קיום כל ההתחייבויות האחרות הקשורות לביצוע הסכם זה, ככל שקיימות או יהיו, כלפי יזמים וכלפי כל גורם אחר.
- 4.1.13. יציאה למכרז ביצוע עבודות מותנית בקבלת אישור חשבות רמ"י לקיום המכרז. הרשות המקומית ו/או החל"פ יידעו את חברת הבקרה של רמ"י בכוונתה להכין מכרז לביצוע העבודות ותדאג לליווי ואישור של חברת הבקרה לכל תהליך הכנת המכרז ולאומדן עלות ביצוע עבודות המכרז.
- 4.1.14. מכרזי ביצוע העבודות יבוצעו בשיטת הנחה מאומדן עלות הביצוע, המציעים יתחרו על שיעור ההנחה האחידה מאומדן ביצוע העבודות, ובכפוף להוראות נספח ו' להסכם.
- 4.1.15. הרשות המקומית ו/או החל"פ יתקשרו עם קבלני ביצוע בהתאם לאמור בדיני המכרזים החלים עליהן ולאמור בנספח ו' להסכם זה.

4.1.16. ככל שמכרז כאמור ייכשל, בשל היעדר מציעים, ייערך דיון ובחינה לאומדנים הכלולים במכרז זה, ובמקרה הצורך ובכפוף לאישור רמ"י יוחלט על פרסום מכרז נוסף בתנאים שונים ו/או פתרון אחר על פי דין.

4.1.17. חתימה על צו התחלת עבודה לקבלן ו/או התקשרות עם מתכננים מותנית בקבלת הזמנת עבודה חתומה ע"י רמ"י. ההזמנה כאמור, תהווה תנאי להתקשרות לתכנון או לביצוע עבודות פיתוח כל שהן, או לקבלת שירות כלשהו מספקים הקשור בפרויקט וכן להפעלת ההסדרים התקציביים הנלווים, ע"פ המוגדר בטופס הזמנת העבודה.

4.1.18. לאחר קביעת קבלן עבודות הפיתוח הזוכה וקבלת הזמנה עבודה מחשבות רמ"י, תחתום הרשות המקומית ו/או החל"פ הסכם עם הקבלן, בגין העבודות החלות על הרשות המקומית ו/או החל"פ.

4.1.19. הגשת חשבונות חלקיים וסופיים לעלויות עבודות הפיתוח, באמצעות בקרת רמ"י.

4.1.20. הרשות המקומית ו/או החל"פ ישלמו את החשבונות ישירות לקבלן, מהכספים שיועברו ע"י רמ"י מקופת הפרויקט לחשבון א' כהגדרתו להלן, ויקיימו פיקוח שוטף על עבודותיו עד לקבלת העבודות הסופיות מאת הקבלן.

4.1.21. הרשות המקומית ו/או החל"פ לפי העניין, מתחייבות להעביר תשלום לקבלנים/ספקים ככל שנדרש לא יאוחר מ- 14 ימי עבודה לאחר העברת הכספים לחשבון על ידי רמ"י.

4.1.22. הרשות המקומית ו/או החל"פ מתחייבות לבצע את עבודות הפיתוח שיוגדרו בתיק השיווק שיאושר לעמוד בתקציב הפרויקט כפי שיאושר ע"י הות"פ. כל בקשה לשינוי בתקציב הפרויקט ו/או ברשימת העבודות הכלולות בתיק השיווק המאושר, יובאו לאישור רמ"י. שיעור העמסות הפיתוח מתוך התקציב על מכרזי שיווק הקרקע בתחום התכניות נשוא ההסכם העומדות לשיווק וכל שינוי, במידה ויידרש יבוצעו ע"י רמ"י בלבד.

4.1.23. הרשות המקומית ו/או החל"פ מתחייבות לבצע את עבודות הפיתוח הנדרשות לתחילת בניה ומסירת מגרשים ליזמים, כמפורט בהסכם לפיתוח תשתיות ולתקנון התוכנית. ביצוע עבודות הפיתוח הנדרשות לצורך אכלוס, עפ"י תיק השיווק כמפורט בתיק, וקיום כל ההתחייבויות האחרות הקשורות לביצוע הסכם זה, ככל שקיימות או יהיו, כלפי יזמים וכלפי כל גורם אחר.

4.1.24. פיקוח צמוד אחר ביצוע העבודות על ידי הקבלנים, ומעקב אחר קיום התחייבויותיהם ביחס לביצוע, לרבות בכל הנוגע לעמידה בלוחות זמנים, התאמה למפרטים ולתוכניות, איכות הביצוע, איכות החומרים, וכיו"ב. בדיקת חשבונות הקבלנים והתאמתם לתנאי החוזה ולביצוע בפועל.

4.1.25. פיקוח פיזי בשטח האתר ונקיטת פעולות כאמור בסעיף 18.2 להלן.

4.1.26. מעקב תקציבי שוטף וצמוד אחר עמידה במסגרת התקציבית והשוואת עלויות הפיתוח בפועל לאומדנים ולתקציב המאושר, לרבות ניהול תחזיות לתזרים כספי על ציר הזמן לפרויקט וזיהוי צרכי קדם מימון מבעוד מועד.

4.1.27. מסירת עבודות הפיתוח לצדדים שלישיים בשלבים, עד למסירתן הסופית והעברת האחריות להמשך אחזקה.

4.1.28. בדיקת עבודות הפיתוח והתיקונים במשך כל תקופת הבדק. למען הסר ספק - תחזוקה שוטפת של התשתיות לאחר ביצוען ומסירתן לרשות המקומית תהיה באחריות הרשות המקומית ועל חשבונה ולא תמומן מקופת הפיתוח של הפרויקט. אחזקת שבר בגין נזקים עד שלב אכלוס 80% השכונה תמומן מתקציב הפרויקט. רמ"י מתחייבת כי בכל הסכם לשיווק קרקע ו/או הסכם תשתית בין היזם לרשות המקומית ו/או החל"פ תיכתב הוראה בדבר חובת היזם להפקיד בידי הרשות המקומית או החל"פ ערבות בנקאית להבטחת נזקים שיגרמו לתשתיות כתוצאה מעבודת היזם ו/או מי מטעמו, לרבות קבלנים מטעמו, בתחום התוכנית.

4.1.29. הרשות המקומית ו/או החל"פ מתחייבות לבצע את עבודות הפיתוח המצויות באחריות הרשות המקומית המוגדרות בתקציב הפרויקט, לרבות התנאים המיוחדים המופיעים בתקנון התוכנית, על מנת לאפשר שיווק מרבי של יחידות דיור בפרויקט בהתאם להסכם זה ובלבד שעבודת הפיתוח הנדרשת מתוקצבת ע"י רמי בתקציב הפרויקט.

4.1.30. חלוקה למתחמי שיווק ופיתוח תיעשה בתיאום בין רמ"י לרשות המקומית. השיווק והפיתוח ייעשו בהתאם להסכם פיתוח התשתיות ולתוכנית, לרבות התנאים המיוחדים והשלביות המפורטת בתוכנית.

4.1.31. הרשות המקומית ו/או החל"פ יבצעו את עבודות הפיתוח במקצועיות, וברמה נאותה.

4.1.32. הרשות המקומית ו/או החל"פ מתחייבות לתן דיווח תקופתי שוטף בלוחות זמנים ובמתכונת שתקבע רמ"י, ודיווחים מידיים בכל מקרה של חריגה או סטייה מהתוכניות המפורטות, מהמפרטים, מהאומדנים, מהתקציב המאושר, מתכולת הזמנה חתומה ו/או מלוחות הזמנים שנקבעו.

4.1.33. מובהר בזה כי העברה בפועל של תשלום כלשהו, אינו פוטר את הרשות המקומית מאחריות לחריגה או סטייה מהמתוכנן.

4.2 מינוי חברה מנהלת ו/או העברה לתאגיד עירוני

במטרה לעמוד במטלות כמפורט בסעיף 4.1, הרשות המקומית תוכל להעביר התחייבויותיה על פי הסכם זה לתאגיד עירוני (בהסכם זה: "התאגיד העירוני" ו/או "החל"פ") וזאת מבלי לגרוע את האחריות הבלעדית של הרשות המקומית מול רמ"י.

הרשות המקומית ו/או החל"פ, בתאום עם רמ"י, תוכלנה להתקשר בהסכם עם חברה מנהלת או מספר חברות מנהלות.

התקשרות עם חברה מנהלת ו/או הוספת חברה מנהלת ו/או החלפת חברה מנהלת לאחת התכניות או לכולן תחייב אישור מראש ובכתב של הרשות המקומית ורמ"י לזהות החברה.

4.3 בקרה ע"י רמ"י

רמ"י תערוך בקרה על תכנון וביצוע עבודות הפיתוח באמצעות חברת הבקרה של רמ"י או כל גורם אחר שיקבע ע"י רמ"י לעניין זה. ככל שתדרוש רמ"י או חברת הבקרה תעביר הרשות המקומית ו/או החל"פ ו/או החברה המנהלת כל מסמך או נתון הנדרש לרמ"י או לחברת הבקרה לצורך עריכת הבקרה כאמור.

4.4 קדם מימון

מאחר ועמידה ביעדי השיווק כמפורט לעיל לעיתים מחייבת הקצאת קדם מימון לצורך תכנון מערכות התשתית ותחילת ביצוען, לרשות המקומית קיימת הזכות לפנות לרמ"י בבקשה לקבלת קדם מימון ע"ח תקבולי השיווק (ובמידת הצורך ע"ח יתר המקורות המאוגמים, כהגדרתם בסעיף 5.8 להלן), לצורך ביצוע הפעילויות המפורטות להלן:

- 4.4.1. תכנון ארעי ותכנון מפורט לביצוע תשתיות צמודות בתכניות נשוא הסכם זה, ותשתיות על לרבות עריכת אומדנים, במידת הצורך.
 - 4.4.2. ביצוע עבודות הפיתוח כאמור בסעיף 4.1. סכומים אלו יידונו על ידי ות"פ ויהיו כפופים להחלטתה, מובהר כי לא יאושרו קדמי מימון עבור תשתיות צמודות בתכניות לא מאושרות.
 - 4.4.3. השלמת התכנון הסטטוטורי על מנת להביא את התב"ע בכל מתחם למתן תוקף המאפשרת הוצאת היתר בנייה.
 - 4.4.4. ביום 28.9.2025 אישרה הות"פ קדם מימון על סך 80 מלש"ח כולל תקורות ומע"מ לטובת קידום תשתיות העל שאושרו ובלבד שתינתן עדיפות לקידום תשתיות על המהוות חסמים לשיווק או למתן היתרי בניה או למתן אישורי אכלוס.
 - 4.4.5. סכומי קדם המימון יידונו על ידי ות"פ לאחר בקשת הרשות המקומית וקבלת חוות דעת מבקרת רמ"י ויהיו כפופים להחלטת הועדה.
- ככלל קדמי מימון לצורך ביצוע תשתיות העל יינתנו, ככל שיהיה צורך, בעבור תשתיות המשרתות תכניות לקראת 'מתן תוקף'. קדם המימון לא יעלה על 30% מעלות הביצוע של תשתית העל הרלוונטית ביחס לקרקעות המדינה.

5. תקציב הפרויקט

5.1. לכל פרויקט כהגדרתו בהסכם זה ייערך תקציב אשר יכלול את עלות הביצוע של עבודות הפיתוח ובתוספת העמלה הגלובלית בהתאם לנספח העמלה הגלובלית, כולל עבודות צד ג' תקציב הפרויקט, כפי שיועך ויאושר על ידי הות"פ ביחס לכל תכנית בנפרד, יקבע בהתבסס על עיקרון- "משק כספי סגור", דהיינו: סך האומדן המאושר בתוספת עמלה גלובלית.

5.2. תקציב הפיתוח יכלול את עבודות התשתית והפיתוח החלות על הרשות המקומית והכוללות בין היתר עבודות: עפר, סלילת כבישים ומדרכות, תאורת רחובות, פיתוח גינות ציבוריות (שצ"פים), ניקוז ותיעול, מי קולחין, עבודות תאורה ריהוט רחוב, ריהוט גן, חשמל והכנות לחשמל תת קרקעיים, חשמל חכם, תקשורת ומתח נמוך, שילוט רחובות, פיתוח ככרות ומעגלי תנועה, וכן כל עבודה נוספת כפי שתאושר על ידי רמ"י ותפורט בתקציב הפרויקט המאושר ובהסכם התשתית של כל פרויקט, וכמו כן כל העבודות הנלוות לרבות תכנון מדידות וכד'. התקציב המאושר יוצמד למדד הרלוונטי כפי שיאושר בות"פ, עד למועד פרסום חוברת המכרז.

5.3. בעלי קרקע פרטיים. התקציב המאושר לתכנית יועמס על כלל המגרשים בתכנית. רמ"י תהיה אחראית למימון חלקם היחסי של המגרשים שבניהולה בתכנית והרשות המקומית תשלים את חלקם היחסי של מגרשי הפרטיים ממקורותיה.

5.4. מובהר ומוסכם בזאת כי לצורך קביעת עלויות הפיתוח הכלליות של כל פרויקט, יערך בנוסף לתקציב הרשות המקומית גם תחשיב של עלות דמי ההקמה המיועדים לממן את עבודות המים והביוב החלות על התאגיד ואולם עלויות אלה לא יזכו את הרשות המקומית בעמלה של עבודות צד ג' בהתאם להצגת הוצאות ביצוע, ובלבד שאלה יהיו הוצאות בפועל של התאגיד.

5.5. תקציב הפרויקט לעבודות החלות על הרשות המקומית יחושב על בסיס מחירון משב"ש התקף במועד אישור התקציב.

5.6. התקציב המאושר יכלול גם את העלות היחסית של תשתיות על כמפורט בנספח א' המשרתות את התכנית הרלוונטית, בהתאם למפתח העמסות שיאושר ע"י רמ"י. למען הסר ספק מובהר כי התקציב המאושר בנוגע לעלות היחסית של תשתיות העל האמורות לא יכלול כפל מימון הנובע מסכומים ששולמו מגורמים אחרים.

5.7. **סבסוד עבודות התשתית והפיתוח** - ככל והרשות המקומית תהיה זכאית לסבסוד עלויות פיתוח, מוסכם על הצדדים כי רמ"י תטפל באישור הסבסוד שיגיע בגין כל תכנית לקראת פרסום מגרשים לשווק, וכי סכומי הסבסוד שיאושרו יופחתו מעלויות הפיתוח שישלמו היזמים וכי רמ"י תעביר את הסבסוד לרשות המקומית ולתאגיד לאחר קבלתם בהתאם למנגנון העברת הכספים, סעיף 9 להלן.

במגרשים שבעליהם אינם זכאים לסבסוד, או ככל שלא יאושר סבסוד, הגבייה תהיה על מלוא עלויות הפיתוח.

5.8. **המקורות המאוגמים.** מוסכם, כי המקורות המאוגמים עבור הפרויקט יהיו כדלקמן:

5.2.1. סך הגביה ממכרזים בגין הוצאות הפיתוח כהגדרתן בהסכם זה;

5.2.2. תשלומים שיועברו לרשות המקומית על ידי רמ"י עבור מוסדות רשות ועבור ישן מול חדש כהגדרתם בהסכם זה; ומימון נוסף שינתן ע"י הרשות המקומית בהתאם לתוכנית מבני צבור רשות שתוכן ע"י הרשות המקומית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובמידת הצורך;

5.2.3. תקציב בנית מבני ציבור חובה שיועבר על ידי משרד החינוך, ומימון נוסף שיינתן ע"י הרשות המקומית במידת הצורך.

5.2.4. תקציבים שיתקבלו מאת משרד השיכון, משרד הכלכלה, משרד הרווחה, משרד הדתות ו/או משרד התחבורה או כל משרד ממשלתי אחר, ובלבד שיוקצו על ידי אותם המשרדים באופן מפורש לטובת מימון מטלה ממטלות עבודות הפיתוח לרבות הקמת מוסדות ציבור וחובה.

יובהר כי אין בהסכם ובנספח הסכם התשתיות משום התחייבות כספית ביחס לפרויקטים המתוקצבים ע"י משרדים אחרים ובראשם משרד התחבורה, וכי התחייבויות התלויות במשרדים אחרים כפופות לנוהלי אותם המשרדים, אך ידוע כי חלקם מהווים תנאי למתן היתרי בניה.

5.2.5. סבסוד בגין עבודות פיתוח אשר יינתן על פי החלטות ממשלה.

5.2.6. כל מקור נוסף שיוסכם בין הצדדים במפורש ובכתב כי ייחשב כ"מקור מאוגם" על פי הסכם זה.

- 5.9. ככל ויתקיים דיון מול משרדי הממשלה לתקצוב פרויקטים הכלולים בהסכם זה הרשות המקומית מתחייבת ליידע את משרדי הממשלה הרלוונטיים אודות הסכם זה ועל התשלומים שיועברו לה על פי הסכם זה.
- 5.10. מוסכם, כי כל מקור נוסף שאינו בגדר המקורות המאוגמים כאמור יהא נתון לשימוש הרשות המקומית לפי שיקול דעתה, כמפורט בהסכם זה.
- 5.11. הסכומים הנדרשים לצורך מימון עלויות התכנון, הניהול והביצוע של עבודות הפיתוח, ימומנו מתוך המקורות המאוגמים (כהגדרתם לעיל) והם יתבססו ככל הניתן על תקציב הפיתוח כהגדרתו בסעיף 5.1, כפי שיאושר ע"י הו"ת"פ. **"התקציב המאושר"**. התקציב המאושר יוצמד למדד הרלוונטי כפי שיאושר בות"פ, עד למועד גביית הוצאות הפיתוח מהיזמים.
- 5.12. התקציב המאושר יכלול גם את העלות היחסית של תשתיות על המשרתות את התכנית הרלוונטית, בהתאם למפתח העמסות שיאושר בות"פ. למען הסר ספק מובהר כי התקציב המאושר בנוגע לעלות היחסית של תשתיות העל האמורות לא יכלול כפל מימון הנובע מסכומים ששולמו מגורמים ממשלתיים אחרים, תשלומים בגין תשתיות על יבוצעו בהתאם לאמור בנספח ו' על פי ביצוע בפועל וחשבונות מצטברים.
- 5.13. **פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים** – מוסכם בזאת כי עלויות פיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים יהיו כלולות בתקציב הפרויקט. הרשות המקומית לא תהא זכאית לקבלת כל מימון נוסף מעבר לאמור בתקציב הפרויקט.
- 5.14. **שינויים פנימיים בתקציב**. אם בעקבות התקדמות התכנון ו/או תוצאות מכרזי הבצוע ו/או שינויים במדדים השונים יתברר שהעלויות של עבודות פיתוח בפועל שונות מהתקציב המאושר, יפעלו הצדדים בהסכמה לעשות כל אשר ביכולתם לתיקון התקציב המאושר, באמצעות שינויים פנימיים בין הסעיפים השונים בתקציב. אישור שינויים בין הסעיפים הינו בסמכות רמ"י בלבד.
- 5.15. **הגדלת התקציב המאושר**. לא נמצאה הדרך לתיקון התקציב המאושר, לרבות ע"י שימוש בתקציב הבצ"מ, יפעלו הצדדים בהסכמה לתיקון סך תקציב הפרויקט ולהגדלת מימונו על ידי רמ"י, תוך בדיקת הנתונים ע"י חברת הבקרה של רמ"י ובכפוף לאישור וות"פ.
- 5.16. ככל שתאושר הגדלת התקציב כאמור בסעיף 5.15, לא תהא הרשות המקומית זכאית לדמי ניהול ותקורות כמפורט בסעיף 6 להלן בגין התוספת לתקציב.
- 5.17. במקרים דחופים כתוצאה מתקלות בלתי צפויות, רמ"י תפעל בהקדם, בהתאם לנסיבות וככל שהדבר תלוי בה ובאפשרותה, על מנת למנוע עיכוב בלו"ז המפורט.
- 5.18. **חריגה ממטלות מאושרות**. במידה ויתברר כי בוצעו מתקציב הפרויקט מטלות שלא נכללו בתיק השיווק על פיו אושר התקציב המאושר, ואשר לא אושרו בשום שלב ע"י ועדת הפרויקטים ואשר מומנו בפועל מהמקורות המאוגמים, שהועברו לחשבון א', תישא הרשות המקומית ו/או החל"פ בהתאמה, בעלות מימון המטלות האמורות, ע"י השבה בפועל של הכספים לרמ"י או בדרך של קיזוז כספים המגיעים לרשות המקומית בגין חלף היטל השבחה, או בדרך של קיזוז תשלומים המגיעים לרשות המקומית ו/או לחל"פ בגין ביצוע עבודות הפיתוח על ידם במסגרת הסכם זה, או בכל דרך אחרת העומדת לרשותה, הכול בהתאם להחלטתה הבלעדית של רמ"י, ובכפוף למתן הודעה מראש ובכתב לרשות המקומית לפחות 30 יום מראש, ומתן זכות לרשות המקומית לטעון טענותיה בפני ועדת ההגוי.

6.1. עמלה גלובלית - דמי הניהול המגיעים לרשות המקומית בגין תכנון וניהול עבודות הפיתוח וביצוען, כמו גם דמי הניהול בגין עבודות צד ג' יהיו כמפורט בנספח י"א להסכם זה.

6.2. העמלה הגלובלית תיקבע באופן פרטני לכל פרויקט על פי מאפייניו.

7. עבודות צד ג'

7.1. עבודות צד ג'. העמלה הגלובלית המפורטת בנספח י"א לא תחול על תכנון וביצוע עבודות, שביצוען כרוך ביישום התכניות (לרבות אם מבוצעות מחוץ לתחום התכנית, אך משרתות אותה), והן תבוצענה ע"י אחרים כמפורט להלן במקרה בו הסכמים לביצוע העבודות הנ"ל נחתמו/יחתמו בין רמ"י כמזמינת העבודה לבין צדדי ג' הרלוונטיים כמבצעי העבודה:

7.1.1. עבודות נוספות שתבוצענה על ידי רשויות ו/או גופים מוסמכים בפרויקט (כגון ומבלי לגרוע עבודות על ידי משרדי ממשלה/ חברה החשמל/ מקורות/ רשות העתיקות/ קק"ל/ רשות הטבע והגנים/ תאגיד המים והביוב/ העתקת תשתיות בידי גופים מוסמכים). מובהר כי עלות עבודות כאמור, ככל שאינן כלולות בתקציב המאושר, תתווסף לסעיף עבודות צד ג' בתקציב הפרויקט.

7.1.2. ככל שלא ייחתם הסכם משולש עם תאגיד המים והביוב – עבודות שתבוצענה על ידי תאגיד המים בתוך שטח התכנית, או עבודות שתבוצענה מחוץ לשטח התכנית ומשרתות את התכנית, תיחשבנה אף הן כעבודות צד ג'.

בגין ליווי עבודות אלו תהא הרשות המקומית או החל"פ זכאית לדמי ניהול ותקורות בהתאם לנספח י"א. תשלום דמי הניהול במקרים בהן עלויות ביצוע העבודות ממומנות ע"י הגוף המבצע, יהא כפוף לאישור מראש ובכתב של חברת הבקרה.

הרשות המקומית ו/או החל"פ מטעמה ורמ"י יפעלו במשותף על מנת לקבל דוחות מעודכנים של עלויות התכנון והביצוע בפועל של עבודות צד ג' לצורך חישוב דמי הניהול לרשות המקומית.

7.2. דמי הניהול בגין עבודות צד ג' ישולמו לרשות המקומית או לחל"פ במועד בו תשלם רמ"י לצדדי ג' את עלויות התכנון והביצוע של העבודות.

8. מנגנוני גביה על ידי רמ"י

8.1. גביית הוצאות פיתוח. לצורך מימון התכנון, הניהול והביצוע של עבודות הפיתוח ועבודות צד ג' (על פי מפתחות העמסה שאושרו בתקציב הפרויקט ע"י ות"פ), תגבה רמ"י מהיזמים סכומים שיקבעו בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות הוצאות הפתוח כהגדרתן בסעיף 4.1.2 להסכם זה.

8.2. עלויות הפיתוח עבור התשתיות הצמודות ותשתיות העל שיגבו מהיזמים יוצמדו למדד תשומות הבנייה החל ממועד אישור התקציב ועד למועד ההכרזה על הזוכה בקרקע.

8.3. גביית תשלומי מוסדות רשות וישן מול חדש. בנוסף תגבה רמ"י מהיזמים הוצאות פיתוח נוספות לצורך ביצוע מבני הציבור בהתאם לתעריפים והכללים הקבועים בסעיף 3.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה ותהיה בתוקף במועד השיווק (להלן: "תשלומי מוסדות רשות") וכן לסיוע בשרוג התשתיות הקיימות בשכונות ותיקות,

בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים בסעיף 3.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן: **"תשלומי ישן מול חדש"**).

8.4. אופן הגבייה, יתבצע בהתאם לכללים המחייבים את רמ"י לעניין זה, מועדי העברת תשלומי מוסדות רשות ותשלומי ישן מול חדש מרמ"י לרשות המקומית יהיו בהתאם לנהלי רמ"י.

9. מנגנוני העברת כספים

9.1. **חו"ז רמ"י.** הכספים שייגבו בגין הוצאות הפיתוח ומוסדות ציבור רשות, כאמור בסעיף 8 לעיל, יופקדו בחו"ז מיוחד שיוקם לעניין זה ברמ"י (להלן: **"חו"ז רמ"י"**). לצרכי מעקב ינוהלו הכספים עבור כל תכנית כחשבון חו"ז נפרד.

9.2. **העברות כספים לרשות המקומית.** רמ"י תעביר תשלום לרשות המקומית בתוך לא יאוחר מ-85 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין או מ-70 ימים מתום החודש שבו הומצא לו החשבון, לפי העניין. במקרה שדרישת התשלום לא כללה את הנדרש לאישורה, תידרש הרשות המקומית להגיש את המסמכים החסרים בתוך 10 ימים מהמצאות דרישת רמ"י לידה, ומניין ימי האשראי יוקפא החל מהיום בו נדרשה השלמת המסמכים ועד להמצאתם ע"י הרשות המקומית. לאחר השלמת המסמכים, תימשך ספירת ימי האשראי.

9.3. לאחר קבלת כל המסמכים האמורים, המסמכים יבדקו ע"י היחידה המקצועית ברמ"י ובכלל זה חברת הבקרה או כל גורם אחר המועסק ע"י רמ"י, לרבות ביצוע בקרה הנדסית ע"י היחידה המקצועית ברמ"י ומילוי התנאים המפורטים בהתחייבות. לאחר אישור המסמכים ע"י היחידה המקצועית, יועברו המסמכים לבדיקה ותשלום ע"י חשבות רמ"י.

9.4. **חשבון א'.** הרשות המקומית/החל"פ תפתח חשבון בנק ייעודי (להלן **"חשבון א'"**) שישמש לקבלת כספים מאת רמ"י בגין חשבוניות שהוגשו ואושרו ע"י רמ"י ולתשלום על ידי הרשות המקומית/החל"פ לספקים עבור ניהול, תכנון וביצוע של עבודות פיתוח התשתיות בפרויקט.

9.5. **חשבון ב'.** הרשות המקומית תפתח חשבון בנק ייעודי (להלן **"חשבון ב'"**) שישמש לקבלת כספים מאת רמ"י ולתשלום על ידי הרשות המקומית בגין ניהול, תכנון וביצוע מוסדות ציבור ורשות וישן מול חדש.

9.6. בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים ולבקשת החל"פ ובאישור בכתב מאת הרשות המקומית, ייפתח חשבון א' ע"י החל"פ כך שהכספים הנזכרים בסעיף 9.2 יועברו ישירות לחל"פ. יובהר כי אין בפתיחת החשבון על ידי החל"פ בכדי לגרוע מכל התחייבויות הרשות המקומית במסגרת הסכם זה והרשות המקומית תהא האחראית הבלעדית כלפי רמ"י לתכנון וביצוע עבודות הפיתוח לרבות ביצוע התשלומים לספקים. עוד מובהר בזאת כי כל תשלום שיועבר על ידי רמ"י לחשבון א' בניהול החל"פ יראו אותו כתשלום ששולם לרשות המקומית בהתאם להסכם זה ואושר על ידה להעברה לחל"פ, והרשות המקומית תהא מושתקת מלטעון כל טענה עניין זה.

9.7. הצדדים יפעלו בשקיפות האחד כלפי משנהו בכל הקשור לניהול הכספים המופקדים בחו"ז רמ"י ובחשבון א' של הרשות המקומית ו/או החל"פ לפי העניין. כל צד ייענה לבקשת הצד השני לקבלת נתונים בדבר הכספים האמורים בתוך 14 ימים ממועד קבלת הבקשה. רמ"י תקבל הרשאת צפייה בחשבון א' המנוהל ע"י החל"פ.

9.8. הרשות המקומית ו/או החל"פ לפי העניין, מתחייבות להעביר תשלום לספקים, ככל שנדרש, עד 5 ימי עבודה לאחר העברת הכספים לחשבון על ידי רמ"י.

10.1. בחתימתה על הסכם זה, מסכימה הרשות המקומית, כי כל החיובים החלים על רוכשי מגרשים ו/או חוכרי מגרשים מרמ"י מכוח חוקי העזר התקפים של הרשות המקומית בגין עבודות הפיתוח (למעט אגרות בניה ויתר התשלומים הנזכרים בסעיף 10.2), יקוזזו כנגד תשלומי הוצאות הפיתוח אשר הועברו בפועל על ידי רמ"י לרשות המקומית, ולא יהיו לרשות המקומית כל טענות שהן כנגד קיזוז זה. כמו כן, הרשות המקומית מתחייבת לבצע קיזוז זה בספרי הרשות המקומית (וכן לפעול לרישום הקיזוז אף ברישומי הועדה המקומית). נוסח מכתבי קיזוז מצורף כנספח י"ב להסכם זה. לעניין זה, "רוכשי מגרשים מרמ"י" ו- "חוכרי מגרשים מרמ"י" משמעותם רוכשים או חוכרים של מגרשים במכרזי שיווק של רמ"י עליהם חל הסכם זה והם ייקראו גם "היזמים". מובהר כי הקיזוז כאמור לא יחול ביחס למגרשים של בעלים פרטיים.

10.2. להסרת ספק מובהר, כי הרשות המקומית ו/או הועדה המקומית לתו"ב יהיו רשאיות לגבות אגרות, היטלי פיתוח והיטל השבחה שיגיעו למי מהם מרוכשי ו/או חוכרי מגרשים מרמ"י בגין זכויות הבניה ו/או תוספות בניה ו/או הקלות (לרבות הקלות שבס) ו/או שימושים חורגים שנוצלו מעבר לקבוע בתכניות נכון למועד שיווק היחידות על ידי רמ"י. גביית היטלי פיתוח בגין זכויות בניה ו/או תוספות בניה ו/או הקלות ו/או שימושים חורגים כאמור לעיל תותנה בכך שהתוספת ו/או השינוי שאושר אינו מגדיל את עלויות עבודות הפיתוח הממומנות מתוך תקציב הפרויקט. במקרה שיהיה בתוספת ו/או בשינוי כדי להגדיל את עלויות עבודות הפיתוח, תגבה רמ"י מהיזמים את הוצאות הפיתוח הנוספות. ככל שסכום היטל הפתוח שהרשות המקומית רשאית לגבות בשל התוספת ו/או השינוי גבוה מסך הוצאות הפיתוח הנוספות שנגבו על ידי רמ"י – תהא הרשות המקומית רשאית לגבות את ההפרש ישירות מהיזמים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי היטלי השבחה יגבו במלואם ע"י הרשות המקומית. הרשות המקומית תיידע את רמ"י בדבר כל תוספת ו/או שינוי שיאושרו על ידה למי מהיזמים בתחום התכניות.

ככל ותאושר ע"י רמ"י גביה נוספת בגין חוקי עזר לפיתוח תשתיות עבור תוספות זכויות, הגביה תצטרף למקורות המאוגמים כאמור בהסכם זה.

10.3. כמו כן, אגרות בנייה ישולמו לרשות המקומית ו/או לוועדה המקומית ע"י היזמים במלואן (ולא ייחשבו כמקור מאוגם לעניין הסכם זה).

10.4. להסרת ספק – הרשות המקומית תגבה מבעלי הקרקע הפרטית אגרות והיטלים (לרבות היטלי פיתוח והיטלי השבחה) מלאים ללא הפחתה או קיזוז כלשהו.

11. בניית מוסדות חובה

11.1. מוסדות חינוך הינם מוסדות חינוך מכל סוג ולכל אוכלוסיית יעד, אשר הקמתם מחויבת על פי פרוגרמה של משרד החינוך במסגרת התוכניות (להלן ולעיל: "**מוסדות ציבור חובה**").

11.2. בכפוף לאמור בסעיפים 11.4 ו-11.5 להלן, תכנון ובניית מוסדות ציבור חובה יבוצעו ע"י הרשות המקומית ו/או מי מטעמה על פי מימון שיתקבל ממשרד החינוך והשלמת מימון ככל שיידרש ממקורות הרשות המקומית. מובהר שהמקורות כאמור לא יהיו על חשבון תקציב הפרויקט, בהתאם להחלטות הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל הרשות המקומית זכאית לעדיפות בקבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך עבור הקמת מוסדות חינוך.

11.3. הרשות המקומית תכין פרוגרמה של מוסדות ציבור חובה, ובכלל זה מועדי הקמתם. אומדני עלות הקמתם ואומדנים של התקציבים הצפויים להתקבל ממשרד החינוך ומפעל הפיס עבורם (בסעיף זה: "**הפרוגרמה**"). הפרוגרמה כפופה לאישור הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך.

הקמת המבנים

11.4. הרשות המקומית מתחייבת להשלים בניית מוסדות ציבור רשות בהתאם לתוכנית מבני ציבור שתקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי ואת בניין מוסדות החינוך (כפי שיפורטו בנספח ב'), בהתאם ללוחות הזמנים לאכלוס המתחמים השונים בכל אחת מהתכניות, ובכפוף להעברת התקציבים מרמ"י, ממשרד החינוך ומיתר הגורמים המתקצבים הרלוונטיים במועד, אשר יאפשר לרשות המקומית פרסום מכרזים ובנית מוסדות הרשות והחינוך במועד.

11.5. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הרי שבכל הנוגע לעמידתה של הרשות המקומית בהתחייבויות להשלמת מוסדות ציבור רשות וחובה, במועדים הנדרשים בהתאם ללוחות הזמנים של האכלוס, ובכל הנוגע לקבלת המימון מיתר משרדי הממשלה, הרשות המקומית לא תבוא לרמ"י בכל טענה ו/או דרישה בעניין ו/או לא תפנה לרמ"י בבקשה למימון נוסף ובכל מקרה תשלים את הקמת המבנים בלוח הזמנים במועד שנקבע.

12. התחייבויות נוספות של הרשות המקומית

12.1. הרשות המקומית מתחייבת לאפשר לרמ"י, באמצעות חברת הבקרה או כל גורם אחר שייקבע ע"י רמ"י לעניין זה, לערוך בקרה על תכנון וביצוע התשתיות הצמודות ותשתיות העל, לרבות בקרה על קביעת אומדנים, פרסום מכרזים, תשלומים לקבלנים וכי, והכול בהתאם לשיטות העבודה הנהוגות בחברת הבקרה של רמ"י.

12.2. לעמוד בלוחות לתכנון וביצוע של כל מרכיבי הפרויקט שבאחריותה, וכפי שיעודכן מעת לעת ע"י ועדת ההיגוי והכל בכפוף לקבלת תקציבים ואישורים במועד.

12.3. בכפוף לעמידת היזם בהתחייבויותיו ודרישות הרישוי, לפעול להוצאת היתרי בנייה ע"י הוועדה המקומית לא יאוחר מ- 90 יום ממועד הגשת הבקשה להיתר כשהיא ערוכה ומושלמת באופן התואם את הוראות הדין והתב"ע החלה על המקרקעין נשוא הבקשה.

12.4. הרשות המקומית תבצע את כל הפעולות הנדרשות במרכז למיפוי ישראל, לרבות אישור תצ"ר, על מנת לאפשר למשתכנים/יזמים את רישום זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין הכול בהתאם לס' 4.1.3. למען הסר ספק, מימון מטלות אלו יהווה חלק מהתקציב המאושר.

13. הפסקת ההסכם

יובהר, כי במקרה בו, כתוצאה מכל סיבה התלויה בו, איחר אחד מהצדדים בביצוע מטלותיו לתקופה העולה על 6 (שישה) חודשים, יהיה רשאי הצד שכנגד להפסיק את יישום הסכם זה ביחס לתוכניות שטרם החל שיווקם, בכפוף להודעה בכתב ומראש של 180 (מאה ושמונים) יום. במקרה של ביטול ההסכם כאמור מובהר ומוסכם כדלקמן:

13.1. ביחס לתכנית בה החל השיווק – הצדדים ימשיכו להתנהל בהתאם להוראות הסכם זה, והביטול לא יחול לגביה.

תחילת שיווק לעניין זה ייחשב פרסום מכרז שווק ראשון ו/או התחלת עבודות הפיתוח בפועל, המוקדם ביניהם.

13.2. בכל תכנית בה טרם החל השיווק ("התכנית הנוספת") – תהיה רמ"י או הרשות המקומית רשאית לבחור האם להמשיך ולנהל את הפיתוח בהתאם לכללים הקבועים בהסכם זה ובהחלטות מועצת

מקרקעי ישראל, כפי שיהיו באותה עת או לפעול בהתאם לכללים ולהוראות הקבועות בחוקי העזר של הרשות המקומית.

ככל שתבחר הרשות המקומית לפעול בהתאם לכללים ולהוראות הקבועות בחוקי העזר, תיערך התחשבות בין הצדדים לעניין החלק היחסי של הכספים שהושקעו ומומנו על ידי רמ"י בפיתוח תשתיות העל שיבוצעו במסגרת הסכם זה, בין אם בוצעו ע"י הרשות המקומית או בין אם ע"י צדדי ג', בהתאם לחלוקת ההעמסות בין התוכניות שנקבעה מלכתחילה בוועדת הפרויקטים.

התחשבות זאת תידון בוועדה ותהיה כפופה להחלטתה. סכומי השבה שיקבעו בהחלטת הועדה יועברו על ידי הרשות המקומית עד 30 יום לאחר אישור הועדה ורמ"י תהיה רשאית לקזז כספים אלה מכל המקורות שעומדים ברשותה לטובת הרשות המקומית.

הכספים שהושקעו בתכנית ו/או בתכניות שישווקו בהתאם לחוקי העזר של הרשות המקומית, בין אם הושקעו בתשתיות צמודות ו/או בתשתיות על ייגבו על ידי רמ"י באחת משתי הדרכים:

- מאת רוכשי המגרשים, במסגרת השווקים של התכניות הנוספות - והרשות המקומית תמסור לרמ"י כתב התחייבות לפיו הסכום להשבה יופחת מתשלומי הפיתוח (אגרות והיטלים) שיגבו על ידי מרוכשי המגרשים על פי חוקי העזר.

- רשאית רמ"י שלא לגבות את הסכום להשבה מאת רוכשי המגרשים, ולקזזו מכל תשלום חלף היטל השבחה שהיא מחויבת להעביר לרשות המקומית.

כל צד להסכם זה מתחייב, כי כל אימת שיידרש אישור של גוף מוסמך של אותו צד (כגון אישור ועדת הראשות, ועדת פרויקטים, אישור מועצה) – יובא הנושא לדיון בפני אותו גוף מוסמך במועד המוקדם ביותר האפשרי.

14. מנהלת הפרויקט

הרשות המקומית תהיה רשאית לבצע הסכם זה באמצעות מנהלת הסכם גג אשר תוקם ותפעל במסגרת הרשות המקומית או מי מתאגדיה, לרבות חל"פ, בהתאם להחלטת הרשות המקומית. תפקידיה של המנהלת יכללו ניהול כל המתחמים וסיוע לרשות המקומית וחל"פ בביצוע מטלותיהן על פי הסכם זה (להלן – "מנהלת הפרויקט" ו/או "המנהלת"). בעלי התפקידים במנהלת הפרויקט יהיו הגורמים המקצועיים והמנהלתיים הרלוונטיים לביצוע מטלות הרשות המקומית והחל"פ לפי הסכם זה כאמור.

מטרת המנהלת יהיו בין היתר: אבטחה ושמירה על האתרים, פיקוח ובקרה על השלכת פסולת בנין במקומות מסודרים, באמצעות הפיקוח העירוני וההנדסי, ניהול של התכנון והבצוע של הפרויקטים הכלולים בהסכם זה, עריכת בקרה שוטפת לבחינת אומדן עלויות עבודות הפיתוח מול הביצוע, במטרה לוודא שלא צפוי גירעון בתקציב לטווח הקצר ולטווח הארוך, סיוע בהנפקת היתרי בניה וכיוצ"ב.

למען הסר ספק, יובהר כי לא יתווספו דמי ניהול ותקורה כאמור בסעיף 6 ובנספח י"א להסכם זה, בגין מימון פעילותה של מנהלת הפרויקט.

השתתפות רמ"י בגין מימון המנהלת תהיה בסך 40 מליון ש"ח כולל מע"מ. סכומים אלה ישולמו לחשבון הבנק של חל"פ/הרשות המקומית וזאת בכפוף להוצאות בפועל ולא יותר 5.4 מליון ₪ כולל מע"מ לשנה, מודגש כי תקורות הרשות המקומית לרבות עלויות שכר של עובדי הרשות המקומית אינם נכללים בהוצאות בפועל של המנהלת. מוסכם כי בסמכות הרשות המקומית לצמצם את הוצאות המנהלת בחודשים מסוימים ולהרחיב את הפעילות בחודשים אחרים, בכפוף לצרכיה ובלבד שהמסגרת השנתית לא תשתנה. ככל שחלק מהתקציב השנתי לא ינוצל, תוכל הרשות המקומית להעביר את היתרה לשנה שלאחריה.

השתתפות רמ"י תשמש למימון כוח האדם המועסק על ידי המנהלת, הוצאות שכירות של המנהלת, וכל הוצאה אחרת הנדרשת למנהלת לצורך קידום כלל הפעולות שבאחריות הרשות המקומית ו/או החל"פ על פי הסכם זה (לרבות פעולות תכנון, שיווק, פיתוח ואכלוס יחידות הדירה). יודגש, כי תשלום דמי ההשתתפות יאושר על ידי רמ"י כנגד הגשת דרישה ודו"ח ביצוע פעילות המנהלת חל"פ.

מוסכם, כי אחת לשנה יבצעו הצדדים בדיקה משותפת האם נעשה שימוש בכספים שהועברו במהלך השנה החולפת. במקרה בו יסתבר כי קיים ניצול בחסר, לאורך זמן, של כספים אלה (לדוגמא – בשל האטה בקצב השווקים), יובא הדבר לדיון בוועדת ההיגוי, כמשמעותה בסעיף 15 להלן.

15. ועדת ההיגוי

15.1. תוקם ועדת היגוי לפרויקט בהשתתפות רמ"י, הרשות המקומית ומשרד האוצר – נציג חשכ"ל ונציג אג"ת ("המשתתפים"). קבלת החלטות בוועדת ההיגוי תהיה בהסכמת כל המשתתפים. כל אחד מהמשתתפים יוכל להעלות נושאים על סדר יומה של ועדת ההיגוי והוועדה תדון בו.

15.2. בישיבתה הראשונה תקבע ועדת ההיגוי את סדרי עבודתה ומנגנון קבלת ההחלטות. נהלים ולוחות זמנים לעבודת מערכת הבקרה והפיקוח של ועדת ההיגוי ייקבעו בהסכמה ויצורפו כנספח להסכם הגג.

15.3. תפקידיה של ועדת ההיגוי :

- א. לקבוע סדרי עדיפויות - לתכנון, לפיתוח ולצרכי השיווק כפוף להוראות הסכם זה..
- ב. לפעול לקידום התכנון הסטטוטורי של התכניות המפורטות, והתכנון המפורט של עבודות הפיתוח, ולהסרת חסמי תכנון וביצוע, תוך קיום תיאום מהיר ויעיל בין כלל הגורמים הרלבנטיים. לדיון
- ג. לוודא שהעבודות מבוצעות על פי הסטנדרטים וההנחיות שנקבעו.
- ד. להמליץ לוועדת הפרויקטים העליונה על עדכון לוחות הזמנים לביצוע התשתיות.
- ה. לקבל ולבדוק את הדו"חות הכספיים לגבי מצב התקבולים שנגבו מהיזמים, הכספים שיועברו ממשרדי ממשלה וממקורות אחרים (ומהווים מקורות מאוגמים בלבד) ולהוצאות שהוצאו בפועל.
- ו. לדון עם התקדמות הביצוע בעבודות נוספות ובשינויים בעלויות והשלכתם על התקציב, על מנת להביאם לאישור ות"פ.
- ז. בכפוף להסכמת הרשות המקומית להטיל מטלות נוספות על הרשות המקומית ולקבוע מקורות מימון ממשלתיים לביצוען.
- ח. לדון בחילוקי דעות שיתעוררו סביב יישום הסכם זה ופרשנותו. בהיעדר הסכמה בין נציגי ועדת ההיגוי יכריעו במחלוקת ראש הרשות המקומית ומנכ"ל רמ"י.
- ט. מובהר כי החלטות וועדת ההיגוי, כפופות לאישור הגורמים המוסמכים של כל אחד מהצדדים המשתתפים והכול על פי נוהליהם הפנימיים החלים עליהם לעניין זה.

16. התקשרות עם תאגיד המים

16.1. ככלל עבודות המים והביוב הכוללות תשתיות צמודות ותשתיות על יבוצעו על ידי תאגיד המים והביוב מי הרצליה בע"מ, (להלן: "התאגיד"). למימון עבודות התאגיד יגבה התאגיד ישירות מהיזמים דמי הקמה על פי החוק ועל פי התעריפים שיהיו תקפים במועד הטלת החיוב על היזמים.

16.2. ככל שלא ייחתם הסכם כאמור, והתאגיד יגבה דמי הקמה, מוסכם כי עלויות דמי ההקמה בגין מוסדות חינוך וציבור לרבות עבור חיבורי שיעוני מים ימומנו ממקורות הרשות המקומית ובכל מקרה לא מתקציב הפרויקטים.

- 17.1. כל ההתקשרויות נשוא הסכם זה בין הרשות המקומית ו/או החל"פ לצדדים שלישיים לביצוע עבודות קבלניות יעשו במכרז פומבי עפ"י דיני המכרזים החלים על הרשות המקומית, ובכפוף להוראות נוהל המכרזים המצורף להסכם זה **נספח ו'**. נציג רמ"י יוזמן לשמש כמשקיף בוועדת המכרזים.
- 17.2. ההתקשרויות אל מול הקבלנים הזוכים תעשה על בסיס חוזה מדף 3210, בקשות לשינויים בחוזה המדף יובאו לבדיקה והחלטה של רמ"י.
- 17.3. טרם פרסום מכרז ו/או חתימה על חוזים מול קבלנים, תפנה הרשות המקומית לרמ"י לצורך קבלת אישור תקציבי. פניה כנ"ל תכלול את מסמכי המכרז, לרבות תכניות, שיבדקו כתנאי למתן אישור לפרסום המכרז, ויחולו הוראות **נספח ו'**.
- 17.4. הרשות המקומית ו/או החכ"ל מתחייבים למנות קבלנים וכל ספק משנה רלוונטי לביצוע העבודות במסגרת השירותים, אך ורק מתוך "רשימת הקבלנים המוכרים" בהתאם להוראת תכ"מ 7.10.6 או כל הוראה שתבוא אחריה.

18. אחריות וביטוח

אחריות וניהול הליכים.

- 18.1. הרשות המקומית תהיה אחראית כלפי רמ"י על פי הדין באחריות לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לרמ"י ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל רשלניים של הרשות המקומית בנוגע לעבודות נשוא הסכם זה, כפוף לפסק דין חלוט. רמ"י מתחייבת להודיע לרשות המקומית על כל תביעה שתוגש כנגדה כאמור, וליתן לרשות המקומית הזדמנות סבירה להתגונן. ככל שרמ"י תגיש לביהמ"ש בקשה למחיקת התביעה כנגדה, הרשות המקומית מתחייבת להסכים לבקשה זו (בכפוף לאמור להלן). הרשות המקומית תנהל את ההליכים המשפטיים למול התובע, והיא זו שתישא בעלויות ההליכים ותוצאותיהם. הרשות המקומית ו/או מי מטעמה יפצו ו/או ישפו את רמ"י על כל הוצאה כאמור.
- להסרת ספק מובהר, כי צד להסכם זה לא יטען כי פס"ד חלוט שניתן כנגדו אינו "על פי הדין". לא יהא באמור בסעיף זה לעיל כדי להתפרש באופן הגורע מאחריות מי מהצדדים לו על פי הסכם זה ועל פי הדין.
- 18.2. הרשות המקומית, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה תעשה כמיטב יכולתה לאתר ולמנוע פלישות, לרבות שפיכת פסולת למקרקעין הרלוונטיים, ותדווח לאתר על פלישות שכאלה לפיקוח רמ"י, וזאת ביחס לתכנית שניתן עבורה צו התחלת עבודה ראשון לביצוע איזו מעבודות פיתוח באותה תכנית, והחל ממועד מתן הצו. הרשות המקומית תודיע לרמ"י בכתב על מועד מתן צו התחלת עבודה כאמור. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הצדדים על פי כל דין. רמ"י תפעל מהר ככל האפשר לפינוי פולשים מתחום התוכניות נשוא הסכם זה ו/או תוואי התשתיות הנדרש להן.
- 18.3. **ביטוח.** הרשות המקומית ו/או החל"פ ו/או מי מטעמן, מתחייבת כי בכל התקשרויותיהן במסגרת מכרזים ובחוזים עם ספקים, קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם בקשר לעבודות תכנון ו/או ביצוע פרויקטים ועבודות במסגרת תכניות התכנון והפיתוח נשוא הסכם זה, תדרוש קיומם של ביטוחים הכוללים כיסויים ביטוחיים הולמים ומקובלים, (ביטוחי אחריות מקצועית, ביטוחי חבות מעבידים, ביטוחי אחריות כלפי צד

שלישי, ביטוחי עבודות קבלניות, ביטוחי ציוד הנדסי) בגבולות אחריות סבירים להיקף כל פרויקט ועבודה, ולוודא בפועל כי בכל ביטוחיהם המתייחסים לפרויקטים והעבודות יכללו מדינת ישראל- רמ"י כמבוטחים נוספים, עם סעיף ויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם. במסגרת ביצוע עבודות קבלניות לגבי עבודות ופרויקטים תבטיח הרשות המקומית ו/או מי מטעמה ככל שישולמו על ידי מקדמות לקבלנים, לכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי עבודות הפרויקטים לטובתה. רכשה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה ביטוחים עבור הפרויקטים או העבודות, כולם או מקצתם, תנהג כאמור לעיל ותכלול את מדינת ישראל - רמ"י כמבוטחים נוספים, עם סעיף ויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם. אישורי קיום ביטוחים כאמור חתומים ע"י המבטחים שלה ו/או של צדדים שלישיים עמם התקשרה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, המאשרים את קיום הביטוחים כאמור לעיל יומצאו לרמ"י מעת לעת ככל שיחתמו הסכמים בקשר לעבודות התכנון והביצוע. סכומי הכיסוי הביטוחי וסוג הפוליסות ייקבעו בהסכמה בין יועצי הביטוח של הצדדים להסכם זה בהתאם למקובל בענף.

19. הסכם הגג והרשאות שיוצאו על פיו, לא יהיו ולא יתפרשו כייפוי כח או הרשאה לרשות המקומית/חל"פ כמוסמכים לקבל על עצמם התחייבויות בשם רמ"י או להציג עצמם כמי שמוסמכים לפעול בשמה.

20. למען הסר ספק, הצדדים מבהירים כי הסכם זה נועד להסדיר את היחסים שבין המדינה לרשות המקומית, התאגיד העירוני והמנהלת ככל ואם תוקם בלבד, ואין באמור בו כדי להוות הסכם לטובת צד שלישי, כמשמעותו בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, או כדי להקנות זכות לכל צד שלישי שהוא. הרשות המקומית ורמ"י מצהירות בזאת כי חתימתן על הסכם זה אינה כרוכה מצידן בהעברת סיוע, תשלום או טובת הנאה לכל צד שלישי בשל עבודת שתדלנות או תיווך או כיוצ"ב, במישרין או בעקיפין בקשר לחתימת הסכם זה.


אוהד מויאל
סגן חשב
אגף הכספים
רשות מקרקעי ישראל
 סגן חשב רמ"י


 מנהל רשות מקרקעי ישראל

סגן בכיר לחשב הכללי

 
 גזבר הרשות המקומית ראש הרשות המקומית



החל"פ

נספח א' - תשתיות על הסכם גג הרצליה

ס'ד	שם ראשי	תאור התשתית	כמות	אורך	חומר לחידה מדידה	אומדן ביצוע כוללי	בצ"מ 10%	תקצות 14%	בצ"מ 14% (תקצות)	סה"כ כולל (14%)	מע"מ 18%	סה"כ להעמסה על רמי יפוטרים	להעמסה על רמי	חלקה של העירייה ברוב מוכר 15% מאומדן של 150 מל"ח	הערות	ס'ד
1	תמל 1082, 1934, גליל ים, כל התוכנית	רחובות הרב קוק שבעת הסככים	1	20	600	1,000	33,500,000	3,350,000	4,690,000	41,540,000	7,477,200	49,017,200			הרב קוק שבעת הסככים - ציר ראשי למחלף שבעת הסככים. עלות עוד כנה ל 800 מ"ר.	1
1.2	כל התוכנית	אחוזת הרב עובדיה, חובר לשור מעל בכש 20	13	1,500	1,000	19,500,000	1,950,000	2,730,000	1,960,000	17,360,000	3,124,800	20,484,800			טיפול קטרוני בצמחים, הרחבת זכות הדרך, נטיב האטם ואמצע כיסאות	1.2
1.3	חץ התכלת	אל לנחא בחיבור לאבן אבן ציר ראשי בחץ התכלת	10	1,200	1,000	12,000,000	1,200,000	1,680,000	1,680,000	14,880,000	2,678,400	17,558,400			טיפול קטרוני בצמחים, הרחבת זכות הדרך, נטיב האטם ואמצע כיסאות	1.3
1.4	חץ התכלת	ימני בחיבור לשרד אבן אבן בתחום חץ התכלת	10	1,350	1,000	13,500,000	1,350,000	1,890,000	1,890,000	16,740,000	3,013,200	19,753,200			טיפול קטרוני בצמחים, הרחבת זכות הדרך, נטיב האטם ואמצע כיסאות	1.4
1.5	מדינת הימני	הרחבת קטרוני צמחים	10	900	1,000	9,000,000	900,000	1,260,000	1,260,000	11,160,000	2,008,800	13,168,800			טיפול קטרוני בצמחים, הרחבת זכות הדרך, נטיב האטם ואמצע כיסאות	1.5
1.6	קריית מסלול תמל 3006	קרן היסוד הבקרה המשפטים תמל 3006 קריית מסלול	20	900	1,000	18,000,000	1,800,000	2,520,000	2,520,000	22,320,000	4,017,600	26,337,600				1.6
1.7	חץ התכלת מכל אלמטיל	רחוב אלמטיל לאורך עובר המכל לים	30	1,000	1,000	30,000,000	3,000,000	4,200,000	4,200,000	37,200,000	6,696,000	43,896,000				1.7
2	חץ התכלת חזית הים	פיתוח חץ היסוד הבקרה המשפטים תמל 3006 קריית מסלול	1		ראה גיליון 2 מסלול 2	171,973,160	17,197,316	24,076,242	24,076,242	213,246,718	38,384,409	251,631,128			תוכנית חזית הים. תוכנית בתוקף מיום 6/11/2024. תוכנית כוללת 2765 מ"ר מחסר / 75% מתקופת המדינה. עיקר התוכנית פיתוח והסדרת חץ הים מכל דהשלים	2
4	תמל 1082, תמל 3006 קריית מסלול	שרד פיתוח חלק ענפי פארק הרצליה כולל מתחם סנטרס	1		ראה גיליון 4 מסלול 4	78,000,000	7,800,000	10,920,000	10,920,000	96,720,000	17,409,600	114,129,600			לאחר הוצאת קטרוני ניקוז פארק במארה בתחום תוכנית תמל 1082 שיקום פארק	4
6	עיר נתניה	דרכי גשה לביט תלמי	1		ראה גיליון 6 מסלול 6	3,870,000	387,000	541,800	541,800	4,798,800	863,784	5,662,584			ביט תלמי ניקוז פיתוח בלבד ללא קבלים דרכי גשה וכו	6
7	ב. 1934	ביצוע 3 גשרים מתחום חובר של תוכנית הפגמים רח' 1934 ב' לאזור התעסוקה הירוקה 2440 הרצליה פיתוח 3 גשרים לזרוע רח' כולל קטרוני לבנים והשלמת דרכים חובר לרשת השחר	1		ראה גיליון 7 מסלול 7	160,197,521	16,019,752	22,427,653	22,427,653	198,644,926	35,756,087	234,401,013			חיבור תוכנית מל הים - רח' 1934 ב'. לאזור תעשייה הרצליה פיתוח. מקדש מעל ידי בעלי התקנה - יזמים פרטיים. תוכנית כוללת 3,200 מ"ר - 1500 - בעלות רמי	7
9	חץ התכלת	פארק מרכזי תוכנית חץ התכלת-668 דוגם	1		ראה גיליון 9 מסלול 9	167,000,000	16,700,000	23,380,000	23,380,000	207,080,000	37,274,400	244,354,400			פארק בשטח של 668 דוגם תוכנית חץ התכלת. 2900 יחד בעלות מדינה	9
10	קריית שחקים	דרך חזית קרקעית בתחום הפתוח מתח"ם התבואה ראש ביתה 1082 (קריית שחקים)	1		ראה גיליון 10 מסלול 10	20,000,000	2,000,000	2,800,000	2,800,000	24,800,000	4,464,000	29,264,000			מתחם התבואה בתמל 1082 קריית שחקים	10
11	תמל 3006	תמל 3006 - 3 גשרים על בכש 531+גשר 1 להובלת רח' לחיבור התוכנית 3006 +חיבור להובלת	1		ראה גיליון 11 מסלול 11	203,887,754	20,388,775	28,544,286	28,544,286	252,820,815	45,507,747	298,328,562			סטטוסטרי בתמל 3006. 5000 יחד בעלות רמי - גשר אחד מועמס בתענה 2030	11
12	חץ התכלת	המשך פיתוח בכש שיעור להובלת רח' חובר אבן גביר לזרוע (שרד ראשית חץ התכלת)	1		ראה גיליון 12 מסלול 12	45,325,810	4,532,581	6,345,813	6,345,813	56,204,004	10,116,721	66,320,725			ציר מדרחי לחץ התכלת בקו החול	12
13	תבואה	השלמת תקצוב מחלף הרב מוכר	1									271,703,000	22,500,000		אומדן כולל תמל 500 מל"ח עד פי הסכם 350 מל"ח ח"ה חלק רמי 85% מההכנסה בין 250 מל"ח ל 500 מל"ח. מועמס על רח' 477.5 מל"ח שנתחלק קי: 173 מל"ח מניק, מהתמל 271.7 מל"ח מועמס על הסכם 33 הרצליה, 32,787,000 ש מועמס על רח' שיקום - חלקה של כמיליון 22.5 מל"ח - 18% מל"ח 150 מל"ח - אומדן כולל 250 מל"ח כולל תמל. קיים 70 מל"ח הרצליה 180 מל"ח תמל - ניכס לאחזקה לחץ התכלת חץ העמס על רמת השחר	13
14	תבואה	השלמת תקצוב גשר 20 (אייילון)	1									181,436,800	27,676,800			14
15	תבואה	גשר מעל בכש 2 המשך חץ בכיסה לחץ רח' מאפי יסדת (מארת הרצליה) - תוכנית 7-א' - תוכנית קריית שחקים	1		ראה גיליון 17 מסלול 17	131,981,871	13,198,187	18,477,462	18,477,462	163,657,520	29,458,354	193,115,874			מבני יסדת קריית שחקים ללח החוק	15
17	קריית שחקים תמל 1082	ביצוע מכל אלמטיל/מחלף חזית הרצליה - תוכנית 7-א' - תוכנית קריית שחקים	1									193,142,400	29,462,400			17
17.1	תמל 47 נ הרצליה	ביצוע מכל אלמטיל/מחלף חזית הרצליה - תוכנית 7-א' - תוכנית קריית שחקים	1									193,142,400	29,462,400			17.1
17.2	מש 1	מכל תוכנית מעל- מתחם תכלת 4,900 מ"ר - ביצוע בכש חץ שוכנת דרך מועמס עד 40 (מ' מועמס ליל השחרים צמחי לבנים 2000 מ"ר)	1									93,644,800	14,284,800			17.2
17.3	מש 1	מכל תוכנית מעל- מתחם תכלת 5,700 מ"ר - ביצוע בכש חץ שוכנת דרך מועמס עד 40 (מ' מועמס ליל השחרים צמחי לבנים 2000 מ"ר)	1									239,964,800	36,604,800			17.3
20	קריית מסלול, תמל	השלמת פיתוח דרך ימני למעל דרך ליקצן שחקים רח' רב עקבא, בהתאם לרשימת מש	1		ראה גיליון 20 מסלול 20	38,247,932	3,824,793	5,354,711	5,354,711	47,427,436	8,536,939	55,964,375			טיפול קטרוני בצמחים, הרחבת זכות הדרך, נטיב האטם ואמצע כיסאות	20
20.1	מש 1, 1934, 1068	אמנון ליקצן, ששה ליד בהתאם ששה הארנס	1		מסלול 1	19,800,000	1,980,000	2,772,000	2,772,000	24,552,000	4,419,360	28,971,360			טיפול קטרוני בצמחים, הרחבת זכות הדרך, נטיב האטם ואמצע כיסאות	20.1
20.2	מש 1, 1935, 1068	השלמת פיתוח דרך ימני, ששה הארנס	1		ראה גיליון 21 מסלול 21	20,745,049	2,074,505	2,904,307	2,904,307	25,723,860	4,630,295	30,354,155			טיפול קטרוני בצמחים, הרחבת זכות הדרך, נטיב האטם ואמצע כיסאות	20.2
20.3	מש 1 מתחמים 2	פנקס, גיל בתחום מש 1	15	1,200	1,000	21,600,000	2,160,000	3,024,000	3,024,000	26,784,000	4,821,120	31,605,120			טיפול קטרוני בצמחים, הרחבת זכות הדרך, נטיב האטם ואמצע כיסאות	20.3
24	גליל	פידו פוטל														

נספח ב' - לוח הרשות המקומית לתכנון וביצוע עבודות הפיתוח ועבודות הקמת המבנים.

ייקבע לכל פרויקט בנפרד.

נספח ג' - מבנה ארגוני של הרשות המקומית, החל"פ והגופים הפועלים מטעמם לניהול כלל התהליכים
אשר באחריות הרשות המקומית והנדרשים להשלמת הפרויקט.

יושלים בהמשך ע"י הרשות מקומית

האמור בנספח זה יחול על כל תב"ע (להלן: "התכנית") בנפרד.

גיבוש התקציב:

1. לכל תב"ע יגובש תקציב בנפרד שיכלול:
 - א. עלויות לביצוע עבודות תשתית צמודות.
 - ב. עלויות לביצוע עבודות תשתיות על.
 - ג. עלויות נוספות כגון: רשות העתיקות ובצ"מ.
 - ד. תקורות ע"ב נספח העמלה הגלובלית.
2. התקציב יוכן באחריות הרשות מקומית לאחר שלב תכנון ארעי, שלב זה יכלול: הכנת אומדן כתב כמויות, אומדן מחירים, מפרט טכני לביצוע העבודות ותוכניות. שלב זה יוכן לא יאוחר מתום 9 חודשים ממועד מתן תוקף לתב"ע.
3. התקציב שיגובש ע"י הרשות מקומית יועבר לבדיקת חברת הבקרה של רמ"י.
4. ככל שיוותרו חילוקי דעות בנושא התקציב, הנושאים יובאו לדיון בוועדת ההיגוי.
5. התקציב יובא לאישור בפני הות"פ.

קדמי מימון:

6. כל קדמי המימון שיועברו ע"י רמ"י לרשות מקומית יקוזזו מתוך דמי הפיתוח שייגבו מהיזמים לאחר שיווק כל תכנית. ובתנאי שלא יפגעו ההזרמות השוטפות של רמ"י לרשות מקומית למימון עבודות הפיתוח.
7. קדם מימון שיקוזז ע"י רמ"י יישא הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום תשלום קדם המימון לרשות מקומית ועד למועד הקיזוז בפועל.
8. האמור בסעיף 7 יחול גם על קדמי מימון שיועברו לרשות מקומית בגין תכנון ובניה של מוסדות ציבור.

הכנת מכרז ופרסומו

9. הרשות מקומית תכין הצעה למכרז בצירוף אומדן לביצוע עבודות פיתוח שיוגש לידיעת רמ"י באמצעות חברת הבקרה של רמ"י, לפחות 30 יום לפני הוצאת המכרז.
10. מחירי היחידות יתבססו על מחירון משרד הבינוי והשיכון שיהיה בתוקף במועד הכנת המכרז או במקרים חריגים מכרזי מסגרת (ככל שהעבודות יבוצעו ע"י קבלן מסגרת בהתאם לאמור בהסכם). ככל שסעיפי משהב"ש אינם תואמים, תתבצע הפניה תחילה למחירוני דקל פחות 15% לאחר מכן למחירוני נת"י פחות 10%, ובהיעדר סעיף מתאים יתבצע ניתוח מחיר.
11. רמ"י תעביר את הערותיה (ככל שיהיו) לאומדן ו/או למכרז לרשות מקומית או לחל"פ, תוך 21 יום מיום הגשתו לרמ"י.
12. המכרז יהיה פומבי.
13. מתכונת המכרז (כברירת מחדל), תהיה על פי האמור להלן:
 - 13.1 המכרז יכלול כתב כמויות מפורט, מחירי יחידה ואומדן לכל העבודות הכלולות במכרז.
 - 13.2 הקבלנים יתחרו על גובה ההנחה שיציעו למכרז.
 - 13.3 ההנחה תחול באופן אחיד על כל סעיפי האומדן.
 - 13.4 במקרים בהם הרשות מקומית תבקש לערוך מכרז במתכונת שונה מהאמור לעיל תידרש הרשות

מקומית לאשר זאת מראש על ידי רמ"י.

14. פתיחת תיבת המכרזים תתועד ע"י הרשות מקומית. הרשות מקומית ו/או מי מטעמה (במקרה שבו המכרז מפורסם ע"י גורם מטעם הרשות מקומית), יעמידו לרשות רמ"י את תיעוד פתיחת התיבה מיד עם דרישת רמ"י להמצאת התיעוד.
15. במכרזים בהם על פי האומדן, היקף המכרז עולה על 10 מליון ש"ח, פתיחת תיבת המכרזים תתבצע בנוכחות של משקיף מטעם רמ"י. הודעה בדבר מועד פתיחת התיבה תועבר לרמ"י לפחות 10 ימי עבודה טרם פתיחת התיבה.
16. תוצאות המכרז יוצגו בפני ועדת המכרזים של הרשות מקומית אליה יוזמן נציג רמ"י.

17. אישור המכרז וחתימת חוזה עם קבלן מבצע.

- 17.1 לאחר קבלת תוצאות המכרז, תוגש בקשה בכתב מהרשות מקומית/חל"פ לרמ"י לאשר חתימת חוזה בין הרשות מקומית ו/או החל"פ עם הקבלן המבצע. העיריה/חל"פ תכלול הוראה בכל מכרזיה לפיה חתימת החוזה עם הזוכה במכרז מותנית בקבלת הרשאה תקציבית מרמ"י.
- 17.2 אגף הכספים ברמ"י ימציא לרשות מקומית/חל"פ הרשאה תקציבית בגובה החוזה עם הקבלן.
- 17.3 הרשות מקומית ו/או חל"פ תחתום על חוזה עם הקבלן ותמסור צו התחלת עבודה לקבלן, בהתאם להיקף ההרשאה שהוצאה ע"י רמ"י, כאמור בסעיף 17.2 לעיל.

18. הגשת חשבונות שוטפים לרמ"י וביצוע תשלומים לרשות מקומית או לחל"פ.

- 18.1 לגבי תשלומים בהתאם לביצוע בפועל - בסוף כל חודש תגיש הרשות מקומית לחברת הבקרה של רמ"י, חשבונות המיועדים לתשלום על ידה בגין החודש השוטף.
- 18.2 החשבונות יוגשו במתכונת של "חשבונות מצטברים" ויכללו דף ריכוז בו יפורטו פרטי וחשבונות הספקים המיועדים לתשלום.
- 18.3 מול כל ספק יירשם הסכום לתשלום וכן תירשם עמלת הרשות מקומית והסכום הכללי לתשלום.
- 18.4 לחשבון יצורף דו"ח מצטבר לניצול התקציב, סעיף תקציבי, סכום שאושר בסעיף, נוצל במצטבר, יתרה חזויה לביצוע, יתרה חזויה לניצול.
- 18.5 רמ"י תבצע העברה של הסכום הכללי כפי שיאושר על ידי רמ"י לחשבון הייעודי של הפרויקט שיפתח ע"י הרשות מקומית תוך 45 ימים ממועד הגשת החשבון לאישור ע"י הבקרה.

לעניין תכניות כמפורט בהסכם הגג:

בהתאם לסעיף 3.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל או כל החלטה אחרת שתבוא במקומן, תממן רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") (באמצעות גביה משיווק של יח"ד בתחום הרשות) הקמת מוסדות ציבור "רשות" וחובה כהגדרתן בהחלטת המועצה, בתחום אותה רשות. גובה הסכום שיועבר לרשות המקומית (להלן: "הרשות") יהיה בהתאם לפרמטרים של רמ"י כפי שנקבע בהחלטת המועצה. הסכום שיגבה יועבר לרשות המקומית בהתאם לאבני הדרך ובכפוף לעמידה בהתחייבויותיה כפי שנקבעו בהסכם בין הצדדים וכפי שיפורטו להלן :

הצהרות והתחייבויות הרשות המקומית

1. כתנאי להעברת התקבולים, הרשות והועדה מקומית לתכנון ובניה יוותרו, על כל דרישה, טענה או תביעה כלפי רמ"י באשר להעברת התקבולים לרשות, ולא תהינה זכאיות לקבל כל תשלום נוסף.
2. התקבולים שיועברו מרמ"י ינוהלו ברשות המקומית בתב"ר ייעודי, ולא יעשה בכספים אלה שימוש אחר כלשהו מלבד המטרות שהוגדרו בהחלטת המועצה הנ"ל.
3. בטרם פתיחת התב"ר על הרשות המקומית לקבל את אישור רמ"י לרשימת העבודות שיבוצעו בכספים שיועברו. רשימת העבודות שתועבר תתייחס רק לעבודות חדשות שטרם החל ביצוע בגינם.
4. קיבלה הרשות מקומית תשלומים מעל למגיע לה, תחזירם לרשות מקרקעי ישראל תוך 60 יום ממועד דרישתה בכתב. לא העבירה הרשות המקומית את ההחזר כאמור, יישא ההחזר בתוספת ריבית פיגורים המתפרסמת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר, מיום המועד האחרון לתשלום ההחזר ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותה של רמ"י לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, וכל סכום המגיע ממנו או לגבותם בכל דרך אחרת לרבות בדרך של קיזוז כמפורט להלן.
5. יוכל המימון האמור לשמש גם לביצוע/שדרוג/שיפוץ מבני ציבור חובה ורשות המיועדים לשרת, במישרין או בעקיפין, את יח"ד הכלולות בתוכניות החדשות בהיקף של עד 50% מגובה המימון (להלן: "מבני ציבור").
6. הרשות מסכימה כי רמ"י תקזז מכל סכום המגיע לרשות, כל סכום שנדרש על ידי רמ"י לא שולם ע"י הרשות עד למועד שנקבע.
7. הרשות המקומית מצהירה כי הסכום שיועבר לרשות המקומית בגין הוצאות פיתוח נוספות, בהתאם להחלטה, מהווה את מלוא הוצאות הפיתוח שעל רמ"י ו/או היזם לשלם לרשות המקומית, על פי החוקים הקיימים בגין הקמת מוסדות ציבור.
8. רשות מקומית רשאית לבנות מבני ציבור שלא בהתאם להוראות החלטה זו, וזאת בכפוף לאישורה של הוועדה (להלן: ועדת פרויקטים ברמ"י) ובלבד שהרשות המקומית הציגה את מלאי "מבני ציבור רשות" בתחומה. סברה הוועדה כי ברשות מקומית קיים עודף של מבני ציבור שהרשות זכאית לו על פי תקן מבני ציבור, רשאית הוועדה לאשר לרשות המקומית להמירו במוסד ציבור אחר.
9. הרשות המקומית תהיה אחראית כלפי רמ"י באחריות לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לרמ"י ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל רשלניים של הרשות המקומית בנוגע להתחייבויות הרשות המקומית נשוא ההסכם שנחתם בין הצדדים ונשוא כתב התחייבות ושיפוי זה.

10. ככל שתוגש תביעה כנגד רמ"י, בעילה הקשורה להתחייבויות הרשות המקומית על פי כתב התחייבות ושיפוי זה על נספחיו, מתחייבת הרשות המקומית לקבל על עצמה את ניהול ההליך המשפטי בשם רמ"י ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך. הרשות המקומית מתחייבת להסכים לבקשה של רמ"י למחיקת רמ"י מכל הליך משפטי. כמו כן, מתחייבת הרשות המקומית, לשפות ו/או לפצות את רמ"י בגין כל חיוב שיוטל על רמ"י בפסק דין או במסגרת פשרה ו/או בכל דרך אחרת ו/או בגין כל הוצאה כאמור. מבלי למעט מכלליותו של סעיף זה מתחייבת הרשות המקומית לנהוג כאמור ככל שתועלה טענה או תוגש תביעה כנגד רמ"י ואשר עילתה באיחור בלוחות הזמנים לביצוע העבודות, טיב העבודות, נזקים לצדדים שלישיים שייגרמו בגין העבודות וחישוב הוצאות הפיתוח בגין חויב היזם.

העברת הסכומים שנגבו בגין החלטת המועצה לעיל, וכן העברת קדמי מימון ככל שיאושרו הינה כדלקמן:
תנאים מוקדמים להעברת הכספים:

1. הרשות המקומית תפתח תב"ר שיאושר על ידי משרד הפנים.
2. בתב"ר יצוינו הפרויקטים הנכללים בתב"ר שיאושרו מראש על ידי רמ"י.
3. הרשות המקומית תחתום על נספח זה ותעבירו לרמ"י

לאחר שתעמוד הרשות המקומית בתנאים המוקדמים יועברו אליה התקבולים/קדם המימון באופן הבא:

1. 50% לאחר עמידה התנאים המוקדמים.
2. 50% לאחר ביצוע של 40% מההתחייבות - מאושר על ידי בקר רמ"י

גזבר הרשות המקומית

ראש הרשות המקומית

אישור חתימות

אני הח"מ _____ עו"ד, היועץ המשפטי של הרשות מקומית, מאשר בזה כדלקמן:
כי ה"ה המפורטים לעיל, מוסמכים לחתום ולהתחייב כדין בשם הרשות מקומית על האמור במסמך זה וכי הם חתמו בפני על מסמך זה.
כל ההחלטות הדרושות על פי הוראות הדין לצורך התחייבות הרשות מקומית על פי מסמך זה התקבלו כדין.
תאריך _____ חתימת עו"ד _____

לעניין תכניות כמפורט בהסכם הגג:

בהתאם לסעיף 3.3 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל או כל החלטה שתבוא במקומה, תממן רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") (באמצעות גביה משיווק של יח"ד בתחום הרשות) את שדרוג התשתיות הקיימות בשכונות שהוקמו לפני 31.12.2000 (נכון להיום) בישובים עירוניים, ששנת יסודם עפ"י נתוני הלמ"ס הינו עד 31.12.1987 (נכון להיום) שבתחומם שווקו יחידות דיור. גובה הסכום שיועבר לרשות המקומית (להלן: "הרשות") יהיה בהתאם לפרמטרים של רמ"י כפי שנקבע בהחלטת המועצה. הסכום שיגבה יועבר לרשות המקומית בהתאם לאבני הדרך ובכפוף לעמידה בהתחייבויותיה כפי שנקבעו בהסכם בין הצדדים, וכפי שיפורטו להלן:

הצהרות והתחייבויות הרשות המקומית

1. כתנאי להעברת התקבולים, הרשות והועדה מקומית לתכנון ובניה יוותרו, על כל דרישה, טענה או תביעה כלפי רמ"י באשר להעברת התקבולים לרשות, ולא תהינה זכאיות לקבל כל תשלום נוסף.
2. התקבולים שיועברו מרמ"י ינוהלו ברשות המקומית בתב"ר ייעודי, ולא יעשה בכספים אלה שימוש אחר כלשהו מלבד המטרות שהוגדרו בהחלטת המועצה הנ"ל.
3. בטרם פתיחת התב"ר על הרשות המקומית לקבל את אישור רמ"י לרשימת העבודות שיבוצעו בכספים שיועברו. רשימת העבודות שתועבר תתייחס רק לעבודות חדשות שטרם החל ביצוע בגינם.
4. הרשות המקומית מתחייבת כי תתמוך בשיווק כלל יחידות הדיור הכלולות בתכניות התקפות מושא הסכם הגג המפורטות בסעיף 3.1, הן בהתייחס לתכניות התקיפות במועד החתימה על הסכם זה, והן בהתייחס לתכניות אשר עתידות להתאשר. ידוע לרשות כי התחייבות זאת מהווה תנאי לקבלת תוספת תמריץ השיווק קבוע בפרק 3.3 לקובץ החלטות המועצה. התחייבות הרשות וחתימתה על נספח זה עולה כדי התחייבות כנדרש בהתאם לקבוע בסעיף 3.3.4 לקובץ החלטות המועצה.
5. ידוע לרשות המקומית כי על פי נהלי רמ"י, בעבודות שדרוג התשתיות ניתן לכלול עבודות כבישים, מדרכות, ניקוז, תאורה, שטחים ציבוריים פתוחים, פינות משחקים, מעברים ציבוריים. לא יכללו עבודות מערכות ביוב ומים, למעט במקרים של סלילת כביש/מדרכה על ידי הרשות המקומית, ובכל מקרה לא יכללו עבודות לפתרון כולל של בעיות מים וביוב בשכונות הוותיקות.
6. הרשות תציג לרשות מקרקעי ישראל, תוך 30 יום מיום שנדרשה, כל מסמך ומידע נדרש לצורך ביקורת ובקרה על ביצוע העבודות המבוצעות מהתב"ר.
7. ככל ותבקש הרשות לייעד חלק מהתקבולים לטובת שיפוץ חזיתות מבנים יהיה עליה לפעול כאמור בסעיף 3.3.6 (ב) לקובץ ההחלטות.
8. קיבלה הרשות מקומית תשלומים מעל למגיע לה, תחזירם לרשות מקרקעי ישראל תוך 60 יום ממועד דרישתה בכתב. לא העבירה הרשות המקומית את ההחזר כאמור, יישא ההחזר בתוספת ריבית פיגורים המתפרסמת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר, מהמועד שהועבר הסכום לרשות ועד לתשלום בפועל.
9. הרשות מסכימה כי רמ"י תקזז מכל סכום המגיע לרשות כל סכום שנדרש על ידי רמ"י ולא שולם ע"י הרשות עד למועד שנקבע.
10. הרשות המקומית תהיה אחראית כלפי רמ"י באחריות לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לרמ"י ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל רשלניים של הרשות המקומית בנוגע להתחייבויות הרשות

המקומית נשוא ההסכם שנחתם בין הצדדים ונשוא כתב התחייבות ושיפוי זה.

11. ככל שתוגש תביעה כנגד רמ"י, תביעה הקשורה להתחייבויות הרשות המקומית על פי כתב התחייבות ושיפוי זה על נספחיו, מתחייבת הרשות המקומית לקבל על עצמה את ניהול ההליך המשפטי בשם רמ"י ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך. הרשות המקומית מתחייבת להסכים לבקשה של רמ"י למחיקת רמ"י מכל הליך משפטי. כמו כן, מתחייבת הרשות המקומית, לשפות ו/או לפצות את רמ"י בגין כל חיוב שיוטל על רמ"י בפסק דין חלוט או במסגרת פשרה ו/או בכל דרך אחרת ו/או בגין כל הוצאה כאמור. מבלי למעט מכלליותו של סעיף זה מתחייבת הרשות המקומית לנהוג כאמור ככל שתוגש תביעה כנגד רמ"י ואשר עילתה באיחור בלוחות הזמנים לביצוע העבודות, טיב העבודות, נזקים לצדדים שלישיים שייגרמו בגין העבודות.

העברת הסכומים שנגבו בגין החלטת המועצה לעיל, וכן העברת קדמי מימון ככל שיאושרו הינה כדלקמן:
תנאים מוקדמים להעברת הכספים:

- א. הרשות המקומית תפתח תב"ר שיאושר על ידי מועצת הרשות המקומית ו/או משרד הפנים.
- ב. בתב"ר יצוינו הפרויקטים הנכללים בתב"ר שיאושרו מראש על ידי רמ"י.
- ג. הרשות המקומית תחתום על נספח זה ותעבירו לרמ"י.

לאחר שתעמוד הרשות המקומית בתנאים המוקדמים יועברו אליה התקבולים/קדם המימון באופן הבא:
א. 50% לאחר עמידה בתנאים המוקדמים.
ב. 50% לאחר ביצוע של 40% מההתחייבות - מאושר על ידי בקר רמ"י.

גזבר הרשות המקומית

ראש הרשות המקומית

אישור חתימות

אני הח"מ _____ עו"ד, היועץ המשפטי של המועצה, מאשר בזה כדלקמן:
כי ה"ה המפורטים לעיל, מוסמכים לחתום ולהתחייב כדין בשם המועצה על האמור במסמך זה וכי הם חתמו בפני על מסמך זה.
כל ההחלטות הדרושות על פי הוראות הדין לצורך התחייבות המועצה על פי מסמך זה התקבלו כדין.
תאריך _____ חתימת עו"ד _____

נספח ט' – מבוטל

נספח י' – הסכם תשתיות (יזם)

הערה: (נוסח הסכם לדוגמא, בכפוף לסעיף 4.1.1 שמציין כי נספח ב' להסכם התשתיות יותאם לנסיבות לפני פרסום כל מכרז שווק בהסכמה בין רמ"י לרשות המקומית ו/או החל"פ).

שנערך ונחתם ב _____ ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין - עיריית הרצליה / החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה בע"מ (להלן: "הרשות המקומית" / "החל"פ")

מצד אחד

ל בין -

שם מלא	מס' ח.פ. / ת.ז.	כתובת מלאה	טלפון

כולם ביחד וכ"א מהם לחוד, (אשר יקרא להלן: "היזם" או "המשתכן") **מצד שני**

- | | |
|---------------|--|
| הואיל | והיזם הגיש הצעה ביחס למגרש, כהגדרתו בחוזה זה, במכרז שנערך על ידי רמ"י (להלן: "המכרז"); |
| והואיל | וועדת המכרזים של רמ"י החליטה לקבל את הצעת היזם בכפוף לקיום תנאים שונים על ידי היזם לרבות תשלום הוצאות הפיתוח, כמפורט בחוזה זה; |
| הואיל | והיזם מתעתד לחתום על חוזה בגין הקרקע עם רמ"י ביחס למגרש, כהגדרתו בחוזה זה; |
| והואיל | ובין יתר דרישות רמ"י לחתימת חוזה בגין הקרקע בין רמ"י ליזם, נדרש היזם ע"י רמ"י להתקשר בחוזה זה עם הרשות המקומית; |
| והואיל | והיזם מעוניין בקיומן של תשתיות ציבוריות שישרתו את המבנה שיוקם על המגרש, והרשות המקומית קיבלה על עצמה את הקמתן של התשתיות האמורות, הכול בכפוף למותנה בחוזה זה להלן; |
| והואיל | ועבודות המים והביוב בתוך תחומי התכנית ומחוץ לתחומי התכנית מבוצעות על ידי תאגיד המים מי-הרצליה בע"מ (להלן: "התאגיד"). |
| והואיל | וברצון הצדדים להסדיר את מערכת היחסים המשפטית ביניהם בכל הקשור לשירותיה של הרשות המקומית בקשר עם ביצוע עבודות התשתיות הציבוריות בקשר למגרש, כהגדרתן בחוזה זה ובתנאים המפורטים בו. |

אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

1. המבוא, נספחים וכותרות :

- 1.1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצדדים מאשרים נכונות האמור בו.
- 1.2. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.3. כותרות חוזה זה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

2. הגדרות :

- א. "רמ"י" - רשות מקרקעי ישראל.
- ב. "הסכם הגג" - הסכם שנחתם בין רמ"י לבין הרשות המקומית, בתאריך _____.
- ג. "חוזה ההרשאה" - חוזה שנחתם בין רמ"י לרשות המקומית, ובו קיבלה הרשות המקומית על עצמה את ניהול עבודות התכנון ופיתוח התשתיות הציבוריות בתחום הפרויקט ורמ"י קיבלה על עצמה לגבות את הוצאות הפיתוח מהיזם ולהעביר לרשות המקומית את כספי הוצאות הפיתוח שגבה מהזוכים במגרשים, בהתאם להתקדמות העבודות.
- ד. "הפרויקט" - פרויקט להקמת שכונות מגורים **בהרצליה** בהתאם לתכנית הנזכרת בנספח ב' להסכם זה. ותוכניות מפורטות בתחומה לרבות כל תיקון ותוספת לתכניות
- ה. "האתר" - אתר בתחום הפרויקט כמתואר בתנאים המיוחדים (נספח ב' לחוזה זה).
- ו. "התכנית" - תכנית הנזכרת בתנאים המיוחדים (נספח ב' לחוזה זה).
- ז. "המגרש" - מגרש, אשר היזם עתיד להתקשר בקשר אליו בחוזה בגין הקרקע עם רמ"י, המסומן במספר הנקוב בתנאים המיוחדים במפת מדידה ולוחות שטחים, המתבססים על לוחות השטחים כמפורט בתרשים ובתנאי חוברת המכרז נשוא חוזה בגין הקרקע. שטחו של המגרש עפ"י לוחות השטחים נקוב בתנאים המיוחדים.
- ח. "המבנה" - המבנה שייבנה ע"י היזם במגרש, עפ"י היתר בנייה כדין ועפ"י תנאי חוזה בגין הקרקע, כהגדרתו להלן.
- ט. "הרשות המקומית" - עיריית הרצליה ו/או החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה בע"מ.
- י. "החוזה בגין הקרקע" - חוזה, שייחתם בין רמ"י ליזם לרכישת הזכויות בקרקע דהיינו: חוזה מכר, או חוזה חכירה, או חוזה פיתוח בהתאם לתנאי העסקה.
- יא. "המועד הקובע" - יום אישור ועדת המכרזים על הזוכה במגרש.
- יב. "משתכנים אחרים" - משתכנים ו/או יזמים, אשר עימם ייחתמו חוזה חכירה לבניית מבנים במגרשים אחרים בתחומי האתר ו/או באתרים אחרים, לפי העניין.
- יג. "מנהל הפרויקט" - מי שימונה מטעמה של הרשות המקומית כמנהל עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות, שיבוצעו באתר ע"י הרשות המקומית.
- יד. "עבודות הפיתוח" - עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות, שיבוצעו ע"י הרשות המקומית באתר, כמפורט בחוזה זה ו/או עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות שיבוצעו באתרים אחרים בתחום הפרויקט, לפי העניין (למעט עבודות המים והביוב שתבוצענה עי התאגיד).
- טו. "הוצאות הפיתוח" - התשלום תמורת עבודות הפיתוח, שעל היזם לשלמו בהתאם לתנאי חוזה זה, בהתאם לדרישות רמ"י וכמתחייב מחוזה בגין הקרקע. סכום זה אינו כולל תשלומים החלים על היזם על פי הוראות המכרז בגין הוצאות פיתוח נוספות עבור מוסדות ציבור ואינו כולל גם תשלום לתאגיד.

3. ההתקשרות :

- 3.1 היזם מתחייב לשלם את הוצאות הפיתוח לרמ"י על פי הסכום הנקוב בטבלה שפרסמה רמ"י במכרז, כמתחייב מתנאי חוזה זה ולמלא אחר כל יתר תנאי החוזה, והרשות המקומית, מצידה, מתחייבת לבצע את עבודות הפיתוח, כמתחייב מתנאי הסכם זה.
- 3.2 ידוע ליזם כי עליו להגיש לרשות המקומית 2 עותקים מחוזה זה חתומים במקור ולצרף לחוזה כל מסמך הנדרש על ידי הרשות המקומית לרבות ערבות בנקאית הנזכרת בסעיף 10 להלן, וזאת תוך 90 יום מתאריך הכרזת רמ"י בדבר זכייתו במגרש.
- 3.3 הרשות המקומית תמציא ליזם לאחר מילוי האמור בסעיף 3.2 לעיל, אישור לרמ"י (נספח ו' 1), לפיו היזם הפקיד אצלה לחתימה הסכם פיתוח חתום על ידו ומסר לה ערבות בנקאית כמתחייב בהסכם זה.
- 3.4 ידוע ליזם כי תנאי לחתימת הרשות המקומית על חוזה זה הינו חתימה על חוזה חכירה עם רמ"י ותשלום הוצאות הפיתוח המליאות לרמ"י עפ"י תנאי המכרז.
- 3.5 רמ"י תפיק אישור ליזם שיועבר לרשות מקומית המאשר חתימת הסכם חכירה של היזם עם רמ"י בצירוף העתק מהסכם החכירה (נספח ו' 2).
- 3.6 ידוע ליזם כי רק לאחר קבלת חוזה חתום מאת הרשות המקומית יכנס חוזה זה לתוקפו. היזם מאשר כי הובהר לו על ידי רמ"י והוא מסכים לכך, שאם בתום 90 יום מיום אישור העסקה, לא יתקבל אישור בכתב מאת הרשות המקומית כמתחייב מתנאי המכרז (נספח ו' 1 לחוזה זה), תפקע זכותו של היזם להזכה במכרז. על היזם לדאוג לחוזה חתום מול הרשות המקומית לפחות 10 ימים לפני תום ה-90 יום.

4. עבודות הפיתוח :

- 4.1 הרשות המקומית תבצע באתר עבודות שונות, הנוגעות לפיתוח תשתיות ציבוריות, כמתחייב מתנאי הסכם ההג, וזאת באמצעות עובדים, יועצים, קבלנים, ספקים ונותני שירותים אחרים למיניהם, עפ"י שיקול דעתה. להסרת ספק מובהר בזה, שאין הרשות המקומית מחויבת לבצע בעצמה את הפעולות הקשורות בתכנון, ביצוע ו/או פיקוח על ביצוע עבודות הפיתוח והיא תהיה רשאית לבצע כל אלה או מקצתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים לפי בחירתה.
- עבודות הפיתוח באתר, שיבוצעו ע"י הרשות המקומית, מפורטות בנספח א' לחוזה זה.
- באישור מוקדם של רמ"י עם הרשות המקומית, תהא הרשות המקומית רשאית לפעול לשינוי התכנית ו/או לשינוי בתכניות עבודות הפיתוח בתחום האתר.
- 4.2 במידת הצורך ולפי שיקול דעתה המוחלט של הרשות המקומית, תהא היא רשאית להעביר בתחומי המגרש קווי תשתית למיניהם (לרבות קווי ביוב, מים, חשמל ותקשורת) לשם מתן פתרונות למגרשים עורפיים ו/או סמוכים ו/או לכל צורך, שתחליט עליו הרשות המקומית. היזם מצהיר, כי הדבר הובא לידיעתו, מוסכם עליו ולא תהא לו כל טענה ותביעה כלפי הרשות המקומית בעניין זה.
- במקרה בו יבוצעו קירות תומכים בגבול המגרש על ידי הרשות המקומית או גומחות מגן, מצהיר היזם כי ידוע לו, שתיתכן אפשרות של חדירת הקירות התומכים והיסודות והגומחות לתוך תחום המגרש. במקרה כאמור לא תהיה ליזם כל טענה ותביעה כלפי החברה ו/או רמ"י לעניין עצם ביצוע העבודות ו/או לעניין צמצום שטח המגרש או לעניין גובה יסוד הקיר התומך, או לכל דבר ועניין אחרים בהקשר זה.
- 4.3 במידה שחלק מעבודות הפיתוח באתר כבר בוצעו עד מועד חתימת חוזה זה, אזי מצהיר היזם בזה כי ראה ובדק את האתר ואת עבודות הפיתוח, שבוצעו ע"י המשרד ו/או הרשות המקומית, ו/או מי מטעמה וכי מצא את העבודות לשביעות רצונו המלאה ואין ולא יהיו לו כלפי הרשות המקומית ו/או רמ"י כל טענות מכל סוג בקשר לעבודות הפיתוח.
- 4.4 ליזם לא תהא כל זכות שהיא בעבודות הפיתוח, בין קניינית, בין מעין קניינית ו/או זכות חזקה או כל זכות

אחרת, לבד מהזכויות לחיבור המגרש והמבנה לתשתיות, שבוצעו ע"י הרשות המקומית עד גבול המגרש במסגרת עבודות הפיתוח, כנזכר במפורש בחוזה זה, (כאמור בנספח א' בחוזה זה).

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר היזם כי ידוע לו שלרשות המקומית אין כל קשר לזכויות קנייניות ואחרות במגרש, ושום דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש כמטיל אחריות על הרשות המקומית להקניית זכויות כלשהן במגרש ליזם.

4.5 להסרת כל ספק וכל עוד לא צורף לחוזה זה ונחתם נספח ג' מובהר ומוסכם בזה כי בכפוף לאמור בסעיף 4.2 לעיל, לא יכללו עבודות הפיתוח כל עבודות שהן בתוך תחומי המגרש ו/או בגבולותיו כן לא יכללו עבודות הפיתוח בניית קירות תומכים ו/או גדרות בגבול המגרש, בינו לבין מגרשים ו/או כבישים ו/או מעברים סמוכים, וכן לא יכללו עבודות חשמל טלפון וטלוויזיה בכבלים (טל"כ), או עבודות חיבור של המבנה לרשתות החשמל, המים, הביוב, הטלפון והטל"כ. עבודות החיבור של המגרש ו/או המבנה לתשתיות האמורות יבוצעו על ידי היזם ובאחריותו של היזם, תוך שהוא מתקשר ישירות עם כל הרשויות והגופים, הנוגעים בדבר ונושא בכל תשלום, שיידרש על ידן בגין החיבור, לרבות עבור מונים.

4.6 היזם מתחייב לאפשר לרשות המקומית, לחברת חשמל ולחברות התקשורת והטל"כ להיכנס למגרש בכל עת, ע"מ לבצע עבודות המוטלות עליה, אף אם אינן קשורות למגרש לרבות לצרכי תכנון עבודות הפיתוח, ביצוען, אחזקתן, תיקוןן והפיקוח על ביצוע כל אלה. היזם מסכים לכך שהרשות המקומית ואלה הפועלים מטעמה יהיו רשאים לעשות כן בכל עת ללא צורך בקבלת רשות מוקדמת מהיזם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היזם מתחייב להימנע מכל הפרעה בביצוע עבודות הפיתוח. כן מתחייב היזם לנקוט בצעדים הדרושים, לרבות עיגון התחייבויותיו שבפסקה זו בכל חוזה שבינו לבין צד שלישי בקשר עם הבניה על המגרש, למניעת כל הפרעה בביצוע עבודות הפיתוח. מובהר בזה, כי היזם לא יהיה רשאי להשתמש או להחזיק בשטחים כלשהם מלבד המגרש בו זכה ובתוך גבולותיו והוא לא יהיה רשאי להשתמש או להחזיק בשטחים ציבוריים, בשטחים סמוכים למגרש או בשטחים אחרים מכל סוג שהוא. האמור יחול ללא יוצא מהכלל לרבות במקרה שהיזם זכה במספר מגרשים או במתחם הכולל מספר מגרשים.

היזם יהיה אחראי לכל נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה שייגרמו לרשות המקומית ו/או מי מטעמה ו/או לצד שלישי כתוצאה ממעשה ו/או מחדל בהפרת התחייבויותיו שבסעיף זה על ידו ו/או על ידי מי שיפעל מטעמו של היזם ו/או בשליחותו ו/או לפי הזמנתו. היזם מתחייב לפצות את הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה כאמור.

4.7 פרטי עבודות הפיתוח, אופן ביצוען, סדרי העדיפויות בביצוען, לוחות הזמנים לביצוען וכל עניין ודבר אחרים הנוגעים לעבודות הפיתוח, יהיו נתונים לשיקול דעתם המוחלט והבלעדי של רמ"י ו/או הרשות המקומית.

4.8 הרשות המקומית מתכוונת לקדם את ביצוע עבודות הפיתוח בהתאם למועדים הנקובים בנספח ב'.

בכפוף למילוי כל התחייבויות היזם עפ"י חוזה זה ועפ"י חוזה בגין הקרקע, מתחייבת הרשות המקומית לאפשר ליזם גישה למגרש לצורך תחילת ביצוע עבודות הבניה בו, וזאת החל ממועד מסירת המגרש הנקוב בנספח ב' סעיף 6.

4.9 הרשות המקומית מתחייבת כי אותו חלק מעבודות הפיתוח, החיוני עפ"י שיקול דעתה לצורך קבלת אישור אכלוס ע"י היזם, יושלם עד לא יאוחר מהמועד הנקוב בתנאים המיוחדים.

4.10 על אף האמור לעיל ולמרות המועדים השונים הנקובים בתנאים המיוחדים לעניין ביצוע עבודות הפיתוח ומועד מסירת המגרש ליזם, מובהר כי הרשות המקומית או מי מטעמה לא יחשבו כמי שהפרו התחייבויותיה כלפי היזם במידה וחלו עיכובים שונים בביצוע עבודות הפיתוח, כולן או כל חלק מהן, כתוצאה מגורמים, שאין לרשות המקומית או מי מטעמה שליטה עליהם, כגון עקב פעולות, הוראות, או החלטות של מע"צ ו/או רשויות אחרות ו/או מחמת הוראת כל דין.

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא רשאית הרשות המקומית לשנות את מועדי השלמת עבודות הפיתוח או כל חלק מהן בהתחשב בקצב אכלוס האתר, וזאת בכפוף לאישור רמ"י ובתיאום עם רמ"י, וליזם לא תהא כל טענה או תביעה כנגד רמ"י ו/או הרשות המקומית במקרה כזה.

4.11 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.10 לעיל ובנוסף לכל עיכוב ואיחור המותרים על פיו, מוסכם בזה כי איחור של 90 יום במועד תחילת ביצוע עבודות הפיתוח ו/או במועד השלמת ביצועו של שלב כלשהו בעבודות הפיתוח

ו/או בהשלמת עבודות הפיתוח ו/או במסירת המגרש ליזם, לא יהווה ולא ייחשב הפרה של התחייבות מצד הרשות המקומית ולא יזכה את היזם בכל טענה ודרישה כלפי רמ"י ו/או הרשות המקומית.

4.12 הרשות המקומית רשאית לבצע חלק מעבודות הפיתוח, עפ"י שיקול דעתה המוחלט, אף לאחר שהיזם ו/או יזמים אחרים יסלימו את עבודות הבניה במגרשיהם ויאכלסו את מגרשיהם. מובהר, כי במקרה כאמור ליזם לא יהיו כל דרישות, טענות או תביעות כלפי הרשות המקומית ו/או לתאגיד לרבות בקשר עם מועד השלמת העבודות או הפרעה כלשהי שתיווצר במהלך השלמת העבודות.

5. פעולות בניה של היזם:

5.1 היזם מצהיר כי ראה ובדק את המגרש וסביבתו ובכלל זה את סוג הקרקע, ואת התשתיות הקיימות. כן בדק ובחן את מהות והיקף התשתיות נשוא חוזה זה, את הזכויות המשפטיות במגרש ואת מצבו המשפטי והתכנוני אצל כל רשות מוסמכת ונקט בכל האמצעים הנראים לו כדי לחקור את כל אלה ומצא את המגרש וסביבתו מתאים לצרכיו ומטרותיו ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי הרשות המקומית ו/או מי מטעמה בעניין זה.

5.2 היזם מתחייב לבצע את עבודות הבניה מטעמו בתחומי המגרש אך ורק לאחר מסירת המגרש לידי לצורך בניה בהתאם לאמור בסעיף 6 להלן. מסירת המגרש, לצורך העניין, תיחשב כמועד בו קיבל היזם את יתדות הסימון של המגרש מידי הרשות המקומית.

יזם יתפוס חזקה במגרש בכפוף לאישור בכתב מאת הרשות המקומית. היזם לא יגיש את הבקשה לקבלת היתר הבניה במגרש, אלא לאחר שקיבל אישור לתכניות הבניה מאת הרשות המקומית. מובהר, כי אישור הרשות המקומית להגשת הבקשה להיתר בניה הוא מקדמי בלבד בקשר עם נושאים הקשורים לפיתוח התשתיות וכי אישור הרשות המקומית כאמור לא ייתר ולא יבוא במקום בדיקות, דרישות ואישורים כלשהם שיידרשו במסגרת בדיקת הבקשה להיתר בניה, לאחר הגשתה לוועדה המקומית, לרבות בנושאים הקשורים לפיתוח התשתיות.

בכפוף לאמור לעיל, היזם יהא רשאי להתחיל בביצוע עבודות במגרש אך ורק לאחר שיהיה מצוי בידי היתר בניה כחוק ולאחר שנמסר לידי המגרש.

שימוש במגרש ודרכי הגישה והכניסה אליו לשם ביצוע עבודות הבניה ובמהלכן, ע"י היזם, ייעשו רק לאחר תיאום עם הרשות המקומית ולאחר קבלת אישורה והנחיותיה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היזם מתחייב שהתכנון והביצוע של המבנה שיוקם על המגרש ייעשו בהתאם להנחיות הרשות המקומית באופן שלא ייפגעו עבודות הפיתוח. בכל מקרה של צורך בתיאום, הוא יבוצע עם המהנדס ו/או המפקח שמונה מטעם הרשות המקומית ובכל נושא כאמור ו/או מחלוקת שתתעורר, תהיה דעתו של מהנדס הרשות המקומית מכרעת.

5.3 היזם מצהיר כי ידוע לו, שבגין שינוי תב"ע ו/או קבלת תוספת זכויות בניה במגרש, מעבר לזכויות הנקובות בתב"ע נשוא המכרז, יהיה עליו לשלם לרמ"י, תוספת להוצאות הפיתוח, הנקובות בחוזה זה, בשיעור שיקבע רמ"י, וזאת בנוסף להיטלי ההשבחה אשר יהיה על היזם לשלם לוועדה המקומית לתכנון ובניה, בגין תוספת זכויות מעבר לזכויות הנקובות בתב"ע ערב המכרז ו/או בגין הקלות שיינתנו לו על פי דין ו/או בגין אישורים לשימוש חורג.

אין באמור לעיל בכדי להקנות ליזם זכות לקבלת זכויות בניה נוספות ו/או הקלות ו/או שימושים חורגים ואין בקבלת זכויות בניה נוספות ע"י היזם ו/או הקלות בכדי להטיל על הרשות המקומית חבות נוספת לביצוע עבודות פיתוח נוספות או חורגות, מעבר לאלה, שבהן התחייבה בחוזה זה, או מעבר לאלה, שהתחייבה לבצען עפ"י המצב התכנוני, שהיה תקף במועד חתימת חוזה זה, וכל עבודת פיתוח נוספת או חורגת, תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות המקומית.

5.4 היזם מתחייב כי כל פעולות התכנון של הבניה במגרש ו/או הבניה בפועל, יבוצעו עפ"י הוראות חוזה בגין הקרקע ועפ"י כל דין. למניעת ספקות מצהיר היזם כל לא תהא לו כל זכות שהיא בעבודות הפיתוח, בין קניינית, בין מעין קניינית ו/או זכות חזקה ו/או כל זכות אחרת, מלבד מהזכויות לחיבור המגרש והמבנה לתשתיות, שיבוצעו על ידי הרשות המקומית עד גבול המגרש, כנוצר במפורש בחוזה זה.

5.5 היזם לבדו יישא באחריות מלאה ובלעדית בכל הקשור בתכניות הבניה ו/או לבניה בפועל במגרש, כלפי כל גוף ורשות, לרבות כלפי הרשות המקומית. להסרת כל ספק, מוסכם ומובהר בזאת במפורש כי הרשות המקומית ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיות בכל צורה שהיא כלפי כל אדם וגוף, לכל דבר וענין הנובע מפעולות הקשורות לבניה של היזם במגרש.

- 5.5 מובהר ומוסכם במפורש, כי עבודות עפר ויישור שטח בשטחי האתר שאינם מיועדים לצורכי ציבור, יבוצעו על ידי היזם, ולרשות המקומית לא תהא אחריות בקשר לעבודות בשטחי מגרשי היזמים.
- 5.6 במקרה שבו, על מנת להתאים את האתר לצרכי היזם, ידרוש היזם שינויים בתכנון המפורט (והמאושר על ידי הרשות מקומית) של התשתיות או בתשתיות שהוקמו על פי התכנון המפורט כאמור לעיל, במלואן או בחלקן, באתר או בסביבתו, יבוצעו שינויים כאמור אך ורק ובכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מהרשות המקומית וקבלת אישור כאמור וכן עלות הביצוע של השינויים הינה באחריות היזם ועל חשבונו, ובתיאום עם הרשות המקומית.
- 5.7 היזם מתחייב לסלק על חשבונו ועל אחריותו את עודפי החפירה מתחומי המגרש, לאתר שפיכה/הטמנה מוסדר כולל טיפול בהוצאת היתרי כריתה/העתקה לעצים שבתחומי המגרש
- 5.8 היזם מתחייב לפנות את פסולת הבניה ו/או כל פסולת מסוג אחר ככל שתימצא במגרש, מתחום המגרש אל אתר שפיכה מורשה לפינוי פסולת. היזם יספק לרשות המקומית ולוועדה לתכנון ולבניה תעודות שיעידו על פינוי הפסולת למקום שפיכה מורשה מטעם המשרד לאיכות הסביבה או לכל מקום אחר שפינוי פסולת אליו אינו נוגד את חוקי מדינת ישראל והרשויות המוסמכות מטעמה.
- 5.9 פינוי הפסולת מהאתר יבוצע מעת לעת באחריות היזם ונציגיו. במידה ועל פי קביעתה הבלעדית של הרשות המקומית, תימצא פסולת שהושלכה על ידי היזם או מי מטעמו, תדרוש הרשות המקומית בכתב מהיזם את פינוי הפסולת תוך 3 ימים ממועד קבלת הדרישה בכתב, וזאת ללא כל קשר לאופן התקדמות הבניה באתר. במידה שהיזם לא יפנה את הפסולת כאמור, תבצע הרשות המקומית את הפינוי ותגבה את הוצאות הפינוי כולל דמי טיפול, מהיזם בכל דרך אפשרית, לרבות חילוט הערבות הבנקאית.
- היזם מצהיר, כי ידוע לו כי פינוי כל פסולת הבניין מהמגרש ומסביבתו הינו תנאי למתן הסכמת הרשות המקומית למתן אישור אכלוס ותעודת גמר
- היזם מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים כולל עיגון התחייבויותיו אלו בכל חוזה בינו לבין צד שלישי שיפעל מטעמו, בשמו ו/או בשליחותו בקשר עם ביצוע עבודות כלשהן במגרש ו/או הקמתן של המבנה שייבנה על המגרש, לרבות מתכננים, יועצים, מפקחים, וקבלנים - למניעת כל נזק כאמור לעיל.
- היה והרשות המקומית או מי מטעמה יתבעו ע"י צד כלשהו לשלם פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לפעולות הבניה של היזם במגרש, מתחייב היזם לשפות את הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל סכום, שנדרשו לשלם ו/או ששילמו בפועל עקב דרישת אותו צד, ובתוספת 10% לכיסוי הוצאות הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, בטיפול בנושא זה.
- 5.10 היזם מתחייב בהתחייבות יסודית לתכנן ולבצע את כל פעולות החיבור של המגרש והמבנה במגרש לתשתיות, שביצעה או תבצע הרשות המקומית במסגרת עבודות הפיתוח, אך ורק בהתאם להוראות והנחיות הרשות המקומית ו/או מנהל הפרויקט, ובתיאום מלא איתם, כך שלא תהיה כל פגיעה בתשתיות, שביצעה הרשות המקומית ובאופן שלא תיווצר כל הפרעה לעבודות אחרות, שיבוצעו ע"י הרשות המקומית ו/או ע"י יזמים אחרים, במידה ויבוצעו.
- 5.11 הוראות הרשות המקומית לגבי כל דבר ועניין, הנובע מפעולות הבניה של היזם, ככל שיש להן השלכה לעבודות הפיתוח ו/או פעולות בנייה של יזמים אחרים ו/או כל פעולות תשתית למיניהן, יחייבו את היזם ללא ערעור.
- 5.12 במידה והדבר יידרש עפ"י מיקום המגרש ומיקום מערכות הביוב ומערכות תשתית אחרות במגרש, מתחייב היזם לאפשר התחברות של יזמים בעלי זכויות במגרשים הסמוכים למגרש, אל בריכת הביוב המרכזי ואל מערכות התשתית האחרות, אם ובמידה שאלה יימצאו בתחום המגרש.
- כן מתחייב היזם כי במידת הצורך ועפ"י דרישת הרשות המקומית, יאפשר הוא מעבר וניקוז מי גשמים ממגרשים סמוכים דרך מגרשו אל מערכת התיעול המרכזית, וכן מתחייב הוא, במידת הצורך ועפ"י דרישת הרשות המקומית, לאפשר מעבר קווי ביוב ותיעול דרך המגרש, בחלק שבין קו הבניין לגבול המגרש.
- היזם מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או הרשות המקומית ו/או מי מטעמם ו/או משתכנים אחרים בגין כל האמור לעיל.

במידה והצורך בביצוע עבודות כאמור יתעורר לאחר שהיזם כבר ביצע כדין עבודות במגרש, מתחייבת הרשות המקומית לתקן כל נזק, שייגרם במהלך ביצוע עבודותיה הנ"ל לעבודות היזם ותחזיר, על חשבונה, את המצב במגרש לקדמותו.

5.13 אם יהיו הפרשי גובה בין המגרש למגרש ו/או מגרשים סמוכים ו/או שטחים אחרים סמוכים, ו/או אם הדבר יתחייב על פי תכניות הבניה שאושרו ו/או שיאושרו, מתחייב היזם לבנות, על חשבון, כפעולת בניה ראשונית במגרש, קירות תומכים בתחומי המגרש. האמור לעיל יחול אף במקרה בו ייווצרו הפרשי גובה בין המגרש למגרשים סמוכים או שטחים סמוכים אחרים כתוצאה מעבודות כלשהן, שיבצע היזם ו/או שיבצעו משתכנים אחרים. כל עבודה של קירות תומכים, דיפון, מילוי, הקמת גדר וכו', שתבצע בנסיבות כאמור לעיל, תבוצע על חשבון היזם, אך ורק בתחומי המגרש ובלא חריגה לשטחים ציבוריים או שטחים סמוכים.

היזם לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או הרשות המקומית ו/או מי מטעמה במידה ויידרש לבצע עבודות כאמור.

כל קירות חזיתות המגרש והקירות התומכים ייבנו על ידי היזם על פי האמור בחוזה לפי הנחיות תכנית הפיתוח שאושרה ו/או שתאושר.

5.14 מוסכם בזאת במפורש כי הרשות המקומית ו/או מי מטעמה לא יהיו צד לכל סכסוך בין יזמים באתר וביתר האתרים בתחום הפרויקט ולא יישאו באחריות כלשהי לנזקים, שנגרמו ע"י מי מהיזמים ליזמים אחרים ולרכושם. ליזם לא תהא כל טענה ותביעה מכל סוג שהוא והוא מתחייב להימנע מכל תביעה כלפי הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, וזאת במקרה בו נגרם לו נזק כלשהו כתוצאה ו/או בקשר לעבודות של יזמים אחרים.

5.15 היזם מתחייב לבצע כל עבודת בנייה במגרש באופן שלא ייגרמו כל נזקים ישירים ו/או עקיפים לעבודות הפיתוח, שבוצעו ע"י הרשות המקומית ו/או לרבות כל גורם מטעמה. היזם יישא בכל הוצאה ו/או נזק, שייגרמו בשל פגיעה בעבודות הפיתוח עקב מעשי ו/או מחדלי היזם ו/או מי מטעמו, ובתוספת 10% לכיסוי הוצאות הרשות המקומית ו/או מי מטעמה בטיפול בנושא, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של הרשות המקומית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב היזם שלא לבצע פיצוצים בתחום הפרויקט ובמגרש וכן שלא לעשות כל שימוש בכלים זחליים על פני אספלט או אבנים משתלבות או אבני שפה בכל קטע שהוא בתחום הפרויקט.

5.16 היה ותמצא הרשות המקומית כי נגרם נזק כלשהו לעבודות הפיתוח, כתוצאה מעבודות היזם ו/או בקשר אליהן, תבצע הרשות המקומית את עבודות תיקון הנזקים בעצמה, ובמקרה כזה מתחייב היזם לשלם לרשות המקומית את כל ההוצאות מכל מין וסוג, שיוצאו לצורך ביצוע התיקונים, בתוספת 10% לכיסוי הוצאות הרשות המקומית, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של הרשות המקומית. חשבוניותיה של הרשות מקומית ישמשו ראיה מכרעת לנכונותם בכל הקשור לאמור לעיל.

5.17 היזם מתחייב להגיש תכנית לסילוק עודפי עפר לאישור הרשות המקומית וכן להציג הסכם עם אתר מורשה לסילוק פסולת ועודפי עפר.

למניעת כל ספק ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, בחתימתו על חוזה זה מצהיר ומאשר היזם, שאם תיווצר הפרעה כלשהי על ידו, או על ידי צד שלישי הפועל מטעמו, בשמו ו/או בעבורו, על ידי שפיכת ו/או הנחת חומרים, עפר, פסולת בנין, כלים, ציוד, או כל חפץ אחר בשטח שמחוץ לגבולות המגרש, העלולים להוות ו/או מהווים הפרעה לביצוע התקין של עבודות הפיתוח, הרשות המקומית תהיה זכאית לפעול עפ"י שיקול דעתה ולסלק כל הפרעה שתיווצר על ידי היזם או מי מטעמו, לעבודות הפיתוח, בכל שיטה הנראית לה ולמקום הנראה לה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לשם הסרת ההפרעה, שנוצרה ע"י היזם ו/או מי מטעמו, תהא לרשות המקומית הזכות לנקוט בכל האמצעים שתמצא לנכון, לרבות סילוק ההפרעה בכל שיטה שתראה לנכון ולכל מקום הנראה לה - כאשר כל ההוצאות, שייגרמו לרשות המקומית במהלך פעולותיה דלעיל, ובתוספת 10% לכיסוי הוצאות הרשות המקומית בטיפול בנושא, יהיו על חשבון של היזם. הרשות המקומית תהיה זכאית לממש את הערבות הבנקאית, הנזכרת בחוזה זה להלן לצורך כיסוי הוצאותיה כאמור, ללא צורך בהתראות ו/או מתן נימוקים. נוסח הערבות כמפורט בנספח יא' לחוזה.

לרשות המקומית תהא הזכות לחייב בהוצאות סילוק ההפרעה את היזם, שמגרשו הינו הסמוך ביותר לגורם ההפרעה, וליזם לא תהא כל טענה כנגד הרשות המקומית עקב כך.

הרשות המקומית לא תפעל לסילוק ההפרעה בכוחות עצמה, אלא לאחר שהתרתה בכתב או בע"פ ביזם בדרישה לסלק את ההפרעה בעצמו, והיזם לא מילא אחר הדרישה באופן מלא ומשביע רצון בתוך 48 שעות

מקבלת ההתראה, למעט ומדובר בהפרעה המהווה סכנה בטיחותית, עפ"י שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של הרשות המקומית, כי אז רשאית הרשות המקומית לסלק את המפגע לאלתר, ואף ללא מתן הודעה מוקדמת לזום.

הזום, מצדו, מתחייב שלא להפריע בכל דרך לביצוע פעולות הפיתוח ו/או לפעולות הבנייה של יזמים אחרים במגרשים סמוכים, וכן שלא להניח כל חומרי בניין, חומרים אחרים, ציוד, כלי עבודה, כלי רכב, פסולת בניין וכל כיוצ"ב מחוץ לגבולות המגרש. כן מתחייב הזום לתאם עם הרשות המקומית ולקבל את אישורה המוקדם לעניין השימוש בדרכי גישה לאתר ולמגרש ולהשתמש אך ורק בדרכים אלה.

הזום, בחתימתו על חוזה זה, מביע הסכמתו ונותן בזה יפוי-כח בלתי-חוזר לרשות המקומית לפעול כאמור לעיל לשם סילוק כל הפרעה לעבודות הפיתוח ו/או לפעולות בנייה של יזמים אחרים, והוא מתחייב לשלם לרשות המקומית את מלוא הוצאותיה בפעולות לסילוק ההפרעה, לרבות הוצאות ניהול, בהתאם לדרישת הרשות המקומית ובתוך 7 ימים ממועד הדרישה.

הזום מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה כלפי הרשות המקומית בגין כל פעולה שהיא, שתנקוט לשם סילוק כל הפרעה, אשר תסבור כי נגרמת ע"י הזום או מטעמו, כאמור לעיל.

מובהר ומוסכם כי אין באמור בסעיף זה לעיל בכדי להטיל חובה כלשהי על הרשות המקומית לסלק הפרעות שיווצרו ע"י זום כלשהו לזום/ים אחרים, והזום לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או הרשות המקומית במקרה של הפרעות כאמור.

להסרת ספק מובהר ומוסכם כי הפרעה לביצוע עבודות הפיתוח של הרשות המקומית ע"י הזום ו/או מי מטעמו, תעכב את מילוי התחייבויות הרשות המקומית לפרק הזמן המתחייב מההפרעה.

הרשות המקומית תהא זכאית לסלק כל הפרעה, שתיווצר ע"י הזום לפעולותיהם של יזמים אחרים במגרשים סמוכים, כתוצאה מהנחת חומרים, ציוד, כלים, פסולת בניין וכיוצ"ב מחוץ לגבולות המגרש.

5.18 מנהל הפרויקט וכל נציג מוסמך אחר מטעמה של הרשות המקומית, יהיה רשאי להיכנס למגרש בכל עת ביצוע עבודות הבנייה של הזום במגרש, ועד למועד קבלת אישור אכלוס ע"י הזום מאת הרשות המוסמכת, וזאת על מנת לבדוק את אופן ביצועו של חוזה זה ע"י הזום. אין בזכות זו בכדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות המקומית בגין עבודות הזום במגרש או בכדי לפטור את הזום מהתחייבות כלשהי, שנטל על עצמו בחוזה זה.

5.19 הזום מתחייב כי החיבור אל התשתיות, אשר בוצעו על ידי הרשות המקומית במסגרת עבודות הפיתוח, תבוצענה על ידו עפ"י הנחיות הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, באופן שלא יהיה בו בכדי לפגוע בתשתיות ושלא יהיה בו בכדי לגרום להפרעה או עיכובים לביצוע עבודות הפיתוח.

5.20 מבלי לגרוע מאחריות הזום לכל דבר ועניין, הנוגע לפעולות הבניה של הזום, עפ"י האמור בפרק זה לעיל, מתחייב הזום לבטח את פעולות הבניה שלו במגרש, טרם תחילתן וכתנאי מוקדם לתחילתן, בביטוח עבודות קבלניות, בו יתווספו הרשות המקומית ורמ"י כמבוטחים נוספים.

לדרישת הרשות המקומית, יציג הזום בפני הרשות המקומית אישור חברת הביטוח על קיום הביטוח ותנאיו, ובמידה ויידרש לכך ע"י הרשות המקומית מתחייב הוא להכניס שינויים בתנאי פוליסת הביטוח, היקפי הכיסוי ותנאי הביטוח, בהתאם לדרישות הרשות המקומית ובתוך 7 ימים מקבלתן.

5.21 להסרת ספק, מובהר בזאת כי אין ולא יהיה באמור בחוזה זה לעיל בכדי ליצור התחייבות או אחריות כלשהי של הרשות המקומית כלפי צד שלישי כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי הרשות המקומית לא תישא בכל אחריות כאמור גם אם לא תדרוש הצגת אישורים בדבר ביטוחים כאמור.

5.22 הזום מצהיר, מתחייב ומאשר בחתימתו על חוזה זה כדלקמן:

- א. כי יפעל במגרש בהתאם להוראות כל דין, לרבות התב"ע ויגיש ויקבל מבעוד מועד, על אחריותו ועל חשבונו, כל רישיון, היתר ואישור הדרושים לכל פעילות שיבצע במגרש. למען הסר ספק מוסכם, כי יהא רשאי להתחיל בביצוע עבודות במגרש אך ורק לאחר שיהיה מצוי בידו היתר בניה כחוק. תפיסת החזקה והשימוש בדרכי הגישה והכניסה אליו לשם ביצוע עבודות הבניה יהיו כמפורט בסעיף 6 להלן ואך ורק לאחר תיאום עם הרשות המקומית ולאחר קבלת אישורה והנחיותיה.
- ב. הזום מתחייב לתאם עם הרשות המקומית ולקבל את אישורה המוקדם לעניין השימוש בדרכי גישה למגרש ולהשתמש רק בדרכים אלו.

- 5.23 הצטברות מי גשם בשטח המגרש :
- ג. ידוע ליזם כי קיימת אפשרות שמי גשם יצטברו בשטח המגרש ואף יחלחלו אל תת הקרקע, מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מעבודות התשתית הפיתוח המבוצעות על ידי הגורם המפתח.
 - ד. היזם מתחייב לתכנן ולבצע על חשבונו ועל אחריותו פתרונות ניקוז למגרש אשר יתואמו עם הרשות המקומית.
 - ה. ידוע ליזם כי האחריות לניקוז המגרש חלה על היזם בלבד הן בשלב ביצוע עבודות הבניה והן בסיומן.
 - ו. ידוע ליזם כי לא יורשה לנקז את המים ממגרשו אל מערכת הניקוז הציבורית, אלא אם קיבל על כך אישור בכתב מראש מאת הגורם המפתח.
 - ז. היזם מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או הרשות המקומית ו/או כל מי מטעמם, בגין כל האמור לעיל.

6. גבולות המגרש ומסירת החזקה ליזם :

- 6.1 סימון גבולותיו של המגרש יבוצע ע"י הרשות המקומית, באמצעות מודד מטעמה.
- 6.2 היזם יקבל מהרשות המקומית הודעה על המועד בו הוא זומן לקבל את המגרש, לאחר שסומנו גבולותיו, והוא מתחייב בזה לקבל מהרשות המקומית את המגרש המסומן במועד עליו יקבל ההודעה כאמור. במועד קבלת המגרש המסומן באמצעות יתדות שנקבעו על ידי המודד מטעם הרשות המקומית, יחתום היזם על אישור בדבר קבלת סימון המגרש וגבולותיו.
- היזם מצהיר ומתחייב בזאת לקבל את המגרש לרשותו ולאחריותו המלאה במועד בו זומן לכך, וזאת גם אם מכל סיבה שהיא לא בוצעו חלק מעבודות תשתית של שלב א' כהגדרתן בנספח ב' בחוזה התשתית.
- נוסח ההודעה על מועד קבלת המגרש המסומן (נספח ז'), ונוסח האישור על קבלת המגרש המסומן (נספח ח'), מצורפים כנספחים לחוזה זה.
- במידה ולא יופיע היזם לקבל מן הרשות המקומית את המגרש המסומן, במועד עליו הודיעה הרשות המקומית, יראו אותו כמי שהמגרש המסומן נמסר לידי במועד שננקב בהודעת הרשות המקומית, וליזם לא יהיו כל טענות כלפי הרשות המקומית ו/או רמ"י בכל דבר ועניין הנוגע למסירת המגרש המסומן.
- 6.3 עד מועד קבלת המגרש המסומן, היזם לא יהיה רשאי לבצע בו עבודות בניה. הרשות המקומית תקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי את מועד מסירת המגרש, והיזם לא יהיה רשאי להיכנס לאתר ולמגרש ולבצע עבודות כלשהן במגרש ללא קבלת אישור בכתב מהרשות המקומית. אין באמור כדי לגרוע מלוחות הזמנים למסירת המגרש כאמור בחוזה זה לרבות האמור בסעיף 4.8 לעיל והתנאים המיוחדים.
- 6.4 היה ומסיבה כלשהי, יהיה צורך בחידוש סימון גבולות המגרש, יחודש הסימון ע"י הרשות המקומית, אך ורק לאחר שהיזם ישלם לרשות המקומית את מלוא הוצאותיה לחידוש הסימון, עפ"י דרישתה.
- חידוש הסימון יבוצע ע"י הרשות המקומית ועל חשבונה רק במקרים בהם יידרש חידוש הסימון עקב פעולה רשלנית של הרשות המקומית.
- 6.5 היזם מצהיר כי ידוע לו, ששטח המגרש וגבולותיו ו/או זכויות הבניה בו, כפי שהוצגו לו במעמד חתימת חוזה זה, אינם סופיים, וכי עלולים לחול בהם שינויים.
- 6.6 מוסכם בזה כי באם ישתנו מסיבה כלשהי שטח המגרש ו/או גבולותיו ו/או זכויות הבניה בו, ייחשב המגרש, בשטחו ו/או גבולותיו החדשים ו/או זכויות הבניה החדשות בו, כמגרש נשוא חוזה זה לכל דבר ועניין, וליזם לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי רמ"י ו/או הרשות המקומית בכל הקשור לשינויים האמורים.
- למרות האמור לעיל, מוסכם בזה כי סטייה של עד $\pm 10\%$ משטח המגרש הנקוב בחוזה זה ו/או סטייה של עד $\pm 5\%$ מזכויות הבניה הידועות במועד אישור העסקה בשל שינוי בשטח המגרש, לא ייחשבו לשינוי לצורך החוזה, ולא ישנו את שיעור הוצאות הפיתוח. מובהר, כי האמור אינו גורע מהתחייבות היזם לשלם עבור קבלת זכויות בניה נוספות כאמור בסעיף 5.3 לעיל.
- 6.7 עוד מוצהר ומוסכם בזאת כי הוצאות הפיתוח, שעל היזם לשלם עפ"י תנאי חוזה זה, מתייחסות למגרש בשטח כמפורט בתנאים המיוחדים ולזכויות בנייה המוקנות בתב"ע נשוא המכרז. במידה ויחול שינוי של מעבר ל-10% בשטח המגרש ו/או ישתנו זכויות הבניה בו מעבר ל-5% ביחס לזכויות הבניה, לעומת הזכויות הנקובות

במסמכי המכרז נשוא המכרז, ישתנה שיעורן של הוצאות הפיתוח והן יחושבו וייגבו על ידי רמ"י ו/או הרשות המקומית בהתאם למנגנון לקביעת התשלום במקרה של תוספת זכויות בניה הקבוע בסעיף 5.3 לעיל.

ההתחשבות לעניין שיעורן הסופי של הוצאות הפיתוח במקרה שינוי בגודל המגרש ו/או שינוי בזכויות הבניה, תבוצע עד לא יאוחר מתום 30 חודשים ממועד מסירת המגרש המסומן לידי היזם.

6.8 החל מיום חתימת ההסכם בגין הקרקע בין היזם ורמ"י, לא תהא הרשות המקומית אחראית בכל צורה שהיא לכל דבר ועניין המצוי בתחומי המגרש, והאחריות לגבי כך תחול על היזם בלבד. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בהתחייבויות היזם כלפי הרשות המקומית עפ"י תנאי חוזה זה.

7. תשלום הוצאות פיתוח

7.1 הוצאות הפיתוח ישולמו ע"י היזם לרמ"י בהתאם ללוח הזמנים הנקוב בחוברת מכרז שיווק המגרש ו/או מיום האישור העירוני להקצאת המגרש ליזם (במקרה של הקצאה בפטור ממכרז).

7.2 מועדי התשלום ותנאיו מפורטים בנספח א' של מכרז רמ"י לשיווק הקרקע ו/או בנספח המפורט בחוזה ההקצאה בפטור ממכרז, הכול לפי החוזה שחתם היזם עם רמ"י.

7.3 בכל מקרה בו יתווסף לשטח הכולל המותר לבניה (עיקרי ושירות) הקבוע במסמכי המכרז שטח בניה נוסף, מכל מן וסוג שהוא, ישלם היזם הפרש הוצאות פיתוח בגין שטחי הבניה הנוספים לעיריית רמלה בהתאם לתעריפים ולהוראות חוקי העזר של העיריה.

7.4 ידוע ליזם כי בנוסף להוצאות פיתוח אשר ישלם היזם לרמ"י, יידרש היזם לשלם ישירות לתאגיד דמי הקמה בהתאם לכללים לגביית דמי הקמה שיחולו על התאגיד במועד הוצאת החיוב ליזם, וכן את כל התשלומים שהיזם לא הופטר מתשלומם במפורש בחוזה זה.

החזר הוצאות פיתוח ליזם בעקבות ביטול עסקה:

7.5 ידוע ליזם כי אם מכל סיבה שהיא היזם לא יעמוד בתנאי המכרז/ההקצאה וזכייתו תבוטל על ידי רמ"י, אזי תשיב רמ"י ליזם את הוצאות הפיתוח, לרבות הוצאות פיתוח נוספות בגין מוסדות ציבור ששולמו על ידו רק לאחר שהמגרש ישווק/יוקצה מחדש ורמ"י תגבה את הוצאות הפיתוח מהיזם החדש.

7.6 החזר הוצאות הפיתוח יכלול תוספת הצמדה למדד בלבד, מהמדד הידוע במועד בו שולמו הוצאות הפיתוח בעת הזכייה, ועד המדד הידוע במועד בו יבוצע החזר ליזם.

7.7 בנסיבות בהן בוטל חוזה זה, הרשות המקומית זכאית לממש את הערבות הבנקאית, הנזכרת בסעיף 10 להלן, וסכום הערבות הבנקאית שמומשה, יהווה פיצוי מוסכם בגין ביטול העסקה עקב הפרת היזם את תנאיו של חוזה זה.

7.8 היזם מצהיר בזה, כי ידוע לו, שתשלום הוצאות הפיתוח וכל תשלום אחר על פי חוזה זה, הינם בנוסף לתשלומים לרמ"י על פי החוזה בגין הקרקע ולכל תשלום אחר על פי תנאי המכרז וכן הינם בנוסף לכל מס, היטל, אגרה וחייבים אחרים לרבות היטלי פיתוח שייגבו על ידי הרשות המקומית ורשויות אחרות על פי כל דין.

8. היזם ורמ"י :

8.1 הפר היזם תנאי חוזה זה, תודיע הרשות המקומית לרמ"י על ההפרה, ובמקרה כזה יהיה רמ"י רשאי לבטל את זכייתו של היזם במכרז ו/או בהגרלה ו/או לבטל ההקצאה בפטור ממכרז, ולהימנע מחתימת חוזה בגין הקרקע עמו – או לבטל את חוזה בגין הקרקע עמו במידה שכבר נחתם.

- 8.2 חוזה זה יבוטל מאליו בכל מקרה בו יבוטל, מכל סיבה שהיא, חוזה בגין הקרקע בין רמ"י ליזם ו/או תבוטל זכיותו של היזם במכרז ו/או בהגרלה ו/או במקרה בו יודיע רמ"י לרשות המקומית, כי אין עוד ליזם זכויות במגרש.
- 8.3 מבלי לפגוע באמור ביתר תנאי חוזה זה, מוסכם בזה כי הרשות המקומית תהיה זכאית לבקש מרמ"י להימנע מחתימת חוזה בגין הקרקע עם היזם במקרה הפרה של התחייבות מהתחייבויות היזם עפ"י חוזה זה.
- 8.4 היזם מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי הרשות המקומית בכל מקרה בו תפעל לביטול חוזה בגין הקרקע וחוזה זה עקב הפרת חוזה זה ע"י היזם.
- 8.5 השבה כלשהי של הוצאת פיתוח ליזם, במקרה שיהיה זכאי להחזר כזה, תבוצע כנגד קבלה שימציא היזם לרמ"י. אם שילם היזם לרמ"י חלק מהוצאות פיתוח וקיבל בגין חשבונית מס, יושב אותו חלק של הוצאות אלה על פי קביעת רמ"י וזאת כנגד חשבונית מס שימסור היזם לרמ"י.
- 8.6 היזם מצהיר כי ידוע לו שביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ואישור הרשות המקומית על ביצוע, מהווה תנאי מוקדם לקבלת אישור אכלוס מהרשות המקומית לגבי המבנה.
- ידוע ליזם כי אחריות לביצוע עבודות הפיתוח מוטלת על הרשות המקומית וכי הוא לא יבוא לרמ"י בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

9. תשלום בגין עבודות חשמל ותקשורת

- 9.1 היזם מצהיר, כי ידוע לו, שעבודות החשמל באתר יבוצעו ע"י חברת החשמל וכי כתנאי לביצוע עבודות החשמל, יידרש היזם לשלם לחברת החשמל את התשלומים, כפי שיידרשו על ידה עפ"י תעריפי ותחשיביה וזאת במועד שייקבע ע"י חברת החשמל עפ"י המתחייב מהזמנת חיבור החשמל למגרש ע"י היזם. על אף האמור לעיל מתחייב הרוכש לשלם לרמ"י כחלק משאר התשלומים, מקדמה על חשבון הזמנת חיבור חשמל לבית וזאת על פי הסכום הנקוב במסמכי המכרז ועל פי האמור בנספח ד' לחוזה. רמ"י תעביר את סכום המקדמה לחברת החשמל בצירוף פרטי הרוכש. בעת הזמנת חיבור חשמל לבית בחברת החשמל על ידי הרוכש תזכה ח"ח את הרוכש בשווי המקדמה בהתאם לתחשיבי ח"ח.
- 9.2 היזם מצהיר, כי ידוע לו, כי יבוצעו עבודות טלפון וטלוויזיה בכבלים (טל"כ), באתר ע"י חברת בזק וחברת הטל"כ, וכי כתנאי לביצוע העבודות על ידם יידרש היזם לשלם לחברת בזק ו/או חב' הטל"כ את התשלומים, כפי שיידרשו על ידן עפ"י תעריפיהן ותחשיביהן ובמועד שייקבע על ידן.
- 9.3 היזם מצהיר, כי ידוע לו, שאין הרשות המקומית נושאת באחריות כלשהי לגבי ביצוע עבודות החשמל הטלפון והטל"כ במועדן, כל עוד מילאה היא אחר הנדרש ממנה עפ"י חוזה זה לשם ביצוע, וכן כי אין הרשות המקומית נושאת באחריות לטיב העבודות הנ"ל.

10. ערבות בנקאית

- 10.1 להבטחת מילוי כל התחייבויות היזם עפ"י תנאי החוזה ונספחיו, לרבות כל תשלום עפ"י החוזה ונספחיו, לעניין מניעת הפרעה ו/או פגיעה בעבודות הפיתוח במהלך ביצוע עבודות הבניה של היזם במגרש, לשיפוי ופיצוי רמ"י והרשות המקומית ו/או מי מטעמה בגין כל נזק לעבודות הפיתוח, במידה וייגרם כתוצאה ו/או בקשר לעבודות היזם, להבטחת תשלום כל פיצוי בו יתחייב היזם עפ"י תנאי החוזה ולמילוי כל יתר התחייבויות היזם, יפקיד היזם בידי הרשות המקומית, במעמד החתימה על חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי-מסויגת, לטובת הרשות המקומית, צמודה למדד (כשמדד הבסיס הנקוב בה הינו המדד הבסיסי הנזכר בחוזה זה), בסך השווה ל- 5% מסכום הוצאות הפיתוח לא כולל החיוב בגין מוסדות ציבור.
- הערבות תעמוד בתוקפה עד המועד בו יציג היזם לרשות המקומית אישור אכלוס למבנה, שיוקם על ידו במגרש. מועד פקיעת הערבות שתופקד בידי הרשות המקומית יהיה 3 שנים ממועד ההכרזה על זכיית היזם במגרש. לא התקבל אישור אכלוס למבנה בתוך 3 שנים כאמור, יאריך היזם את מועד תוקף הערבות 60 יום לפחות לפני מועד פקיעת הערבות עד למועד הצפוי לקבלת אישור האכלוס. התחייבות זו תמשיך ותחול גם בתום כל תקופה מוארכת של תוקף הערבות.
- 10.2 נוסח הערבות הבנקאית יהיה תואם את נוסח הערבות הבנקאית המצ"ב כנספח יא' לחוזה זה.
- 10.3 הרשות המקומית תהא זכאית לממש את הערבות הבנקאית בכל מקרה של הפרה של חוזה זה ע"י היזם

ובלבד שניתנה ליזם התראה בכתב של 48 שעות, לתיקון ההפרה וההפרה לא תוקנה. כספי הערבות הבנקאית, שמומשה בנסיבות אלה, לא יוחזרו ליזם בכל מקרה. כמו כן הרשות המקומית תהא זכאית לממש את הערבות במקרה שהיזם לא יאריך את תוקפה במועד כאמור.

10.4 כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה הרשות המקומית זכאית לממש את הערבות הבנקאית ו/או חלק הימנה, בכל מקרה שלפי שיקול דעתה הבלעדי, אם נגרמו ע"י היזם, במישרין ו/או בעקיפין, נזקים ו/או פגיעה ו/או הפרעה לעבודות הפיתוח. הקביעה בדבר קיום הנזק או ההפרעה וסיבותיהם, תהיה נתונה בלעדית לרשות המקומית ו/או לרמ"י.

10.5 לא יהיה במימוש הערבות בכדי לגרוע מזכות רמ"י ו/או הרשות המקומית ו/או מי מטעמה לתבוע מהיזם כל תרופה וסעד אחרים ו/או נוספים, העומדים לרשותם עפ"י כל דין, במקרה הפרת חוזה זה ע"י היזם.

10.6 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ו/או הארכתה יהיו על חשבון היזם.

10.7 מומשה הערבות הבנקאית, תהיה הרשות המקומית רשאית לדרוש מהיזם להפקיד בידיה ערבות בנקאית חדשה, וכל הוראות החוזה ביחס לערבות הבנקאית יחולו גם ביחס לערבות הבנקאית החדשה.

11. בוטל.

12. שינוי עלויות פיתוח כתוצאה משינוי תכנית מפורטת:

ידוע ליזם כי אם מכל סיבה שהיא תשתנה התכנית המפורטת עקב דרישת היזם או עקב החלטת הרשות המקומית ואישור רמ"י לשינוי, ואם בעקבות השינוי ישתנו הוצאות הפיתוח החלות על המגרש אותו רכש היזם, אזי היזם מתחייב בזאת מראש לשלם לרשות המקומית או לרמ"י על פי קביעת רמ"י את סכום הוצאות הפיתוח הנוסף כפי שיקבע על ידי רמ"י וזאת תוך 30 יום הודעה בכתב מאת רמ"י או מי מטעמו לביצוע התשלום. מודגש שאם סכום הוצאות הפיתוח יקטנו היזם לא יהיה זכאי להחזר כלשהו.

13. שונות:

13.1 חוזה זה והוא בלבד מגבש את כל ההסכמות שבין הצדדים, ולא יהיה עוד תוקף לכל מסמך ו/או מצג ו/או פרוספקט ו/או התחייבות ו/או תכנית, שנחתמו ו/או הוצגו ו/או הוחלפו בין הצדדים קודם לחתימתו, באם כך נעשה.

13.2 לא יהיה תוקף לכל שינוי בחוזה זה אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים.

13.3 לא יהיה בכל ארכה, שיהוי, הנחה, הקלה או הימנעות משימוש בזכות מצידה של הרשות המקומית במקרה מסוים, בכדי לגרוע מזכויותיה של הרשות המקומית, המוקנות לה עפ"י חוזה זה ועפ"י דין, או בכדי להוות תקדים או להשליך לגבי מקרים אחרים.

13.4 במקרה בו תתגלה סתירה בין הוראות חוזה זה ו/או נספחיו לבין עצמם, תקבע הרשות מקומית מהי ההוראה המחייבת. במקרה בו תתגלה סתירה בין הוראות חוזה זה ו/או נספחיו להוראות חוזה בגין הקרקע ו/או נספחיו, יקבע רמ"י מהי ההוראה המחייבת.

13.5 למעט אם נאמר במפורש אחרת בתנאי חוזה זה ומבלי לגרוע מהאמור בכל תנאי אחר מתנאי חוזה זה, הרי כל תשלום עפ"י חוזה זה ונספחיו, החל על היזם, אשר ישולם באיחור ע"י היזם, יחויב בריבית פיגורים מיום בו נוצרה העילה לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל.

13.6 היזם לא יהיה רשאי להסב, להמחות ו/או להעביר לצד שלישי את זכויותיו ו/או התחייבויותיו שבחוזה זה כולן או מקצתן, אלא בהסכמתו בכתב ומראש של רמ"י.

13.7 כתובות הצדדים הינן כנזכר במבוא לחוזה. הצדדים יודיעו איש לרעהו ללא דיחוי על כל שינוי בכתובותיהם הנ"ל. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי כתובת מהכתובות הנקובות במבוא, תיחשב כהודעה שנתקבלה ע"י הנמען בתוך 3 ימי עסקים משליחתה בדואר רשום.

ולראייה באו הצדדים על החתום,

היזם

הרשות המקומית

אישור חתימת היזם

אני החתום מטה, עו"ד/עובד הרשות המקומית (למחוק המיותר), מאשר כי זיהיתי את החותמים המהווים את "היזם" כהגדרתו בחוזה, לפי תעודות הזיהוי שלהם, וכי חתמו על החוזה ונספחיו בנוכחותי. שם המאשר: _____ תפקידו: _____ חתימת המאשר: _____

רשימת נספחים:

- נספח א' – תיאור עבודות הפיתוח שיבוצעו על ידי הרשות המקומית.
- נספח ב' – תנאים מיוחדים.
- נספח ג' – ביצוע עבודות פיתוח חלקיות בתוך המגרשים.
- נספח ד' – מקדמה על חשבון הזמנת חיבור חשמל.
- נספח ו' 1 – אישור הרשות מקומית לרמ"י בדבר חתימת חוזה תשתית על ידי היזם וקבלת ערבות בנקאית.
- נספח ו' 2 – אישור רמ"י לרשות מקומית בדבר חתימת חוזה חכירה בין היזם ורמ"י.
- נספח ז' – הודעה על קבלת מגרש מסומן.
- נספח ח' – אישור על קבלת מגרש מסומן.
- נספח יא' – נוסח ערבות בנקאית על פי סעיף 10 לחוזה.

נספח א' – עבודות הפיתוח, שיבוצעו ע"י הרשות המקומית

1. הכנת תכניות מפורטות לביצוע עבודות הפיתוח של התשתיות הציבוריות.
2. תיאום עם חברת החשמל ביחס לתכנון וביצוען של עבודות החשמל באתר, אשר יבוצעו ע"י חברת החשמל. לרשות המקומית לא תהא כל אחריות לעבודות, שתבצע חברת החשמל.
3. ביצוע עבודות עקירת ו/או העתקת עצים, חישוף ועבודות עפר בחלק מהשטחים הציבוריים בתחומי התכנית (הרשות אינה מטפלת בעצים שבתחומי מגרשי יזמים)
4. מובהר ליזם כי הרשות המקומית תהיה רשאית לבצע עבודות עפר חלקיות בשטח המגרש לצורך שימוש בחומר והעברתו לשטחים הציבוריים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות המקומית.
5. סלילת כבישים וביצוע מדרכות מאבנים משתלבות או מאספלט, עפ"י התכניות בשטח הציבורי.
6. תיאום עם התאגיד בגין ביצוע עבודות המים והביוב. (עבודות המים והביוב יבוצעו על ידי התאגיד ובאחריותו המלא, על היזם לשלם ישירות לתאגיד דמי הקמה.
7. רשות המקומית תבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי קירות תומכים או מסלעות בין המגרשים הנמוכים מהכביש וזאת למגרשים צמודי קרקע בלבד.
מובהר בזאת כי לגבי מגרשי בניה רוויה הגובלים עם כביש או שטח ציבורי, כל הקירות התומכים לרבות קירות תומכי כביש ושטחים הציבוריים, יבוצעו על ידי היזם, על חשבונו ועל אחריותו המלאה. על היזם לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לאבטחת יציבות הכביש והתשתיות המונחות בו.
מובהר בזאת כי כל הקירות התומכים שיבוצעו בגבולות המגרש יחדרו לתוך שטח המגרש. ליזם לא תהא כל טענה ותביעה כלפי רמ"י ו/או הרשות המקומית.
8. התקנת מערכות ניקוז ותיעול ברחובות בלבד.
9. תיאום ביצוע עבודות הכנה לטלפון וטל"כ עד גבולות המגרשים עם חברת בזק וחברת הטל"כ. עבודות הבזק ועבודות התקנת מערכת הטל"כ יבוצעו ע"י חברת בזק וחברת הטל"כ. הזמנת חיבור לבזק ולחב' הטל"כ למגרשים תחול על היזם ועל חשבונו.
10. גומחות לפילרים לרשת החשמל וכן גומחות מגן לתקשורת ולטלוויזיה בכבלים יבוצעו רק במגרשים חד משפחתיים ודו משפחתיים ולא יבוצעו במגרשים של 3 יח"ד ושל בנייה רוויה (אם יידרשו גומחות במגרשים אלה הביצוע ע"י היזמים ועל חשבונם). הגומחות יותקנו בגבולות המגרש וייתכן כי יחדרו לתוך גבולות המגרש. במקרה של חדירה כאמור, לא תהא ליזם כל טענה ותביעה כלפי רמ"י ו/או הרשות המקומית.
11. התקנת רשת תאורת רחוב.
12. פיתוח וגינון בחלק משטחי הציבור עפ"י תכניות שיאושרו.
13. סימון גבולות המגרש באתר ע"י מודד מטעם הרשות המקומית.
14. הכנת הצעת חלוקה של המגרשים באתר, שתשמש אך ורק לצרכי תכנון. מובהר, כי מפות החלוקה הנ"ל יתייחסו לגבולות מגרשי היזם בלבד ללא חלוקה פנימית בתוך המגרשים. עדכון המפות לאחר מסירתן ליזם, אם יידרש, ייעשה על ידי היזם ועל חשבונו.

היזם

הרשות המקומית

נספח ב' – תנאים מיוחדים, המועדים יסוכמו לקראת שיווק כל תכנית

	תכנית מס' על שינוייה:	
--	-----------------------	--

פירוט גושים וחלקות

<u>חלקות בשלמות</u>	<u>חלקות בחלק</u>
_____	_____
_____	_____

מס' מגרש / מתחם:		_____
מדד תשומות הבניה למגורים	מדד בסיס חודש/שנה:	_____
	יש לרשום את המדד המפורסם בחוברת מכרז השיווק	_____

הוצאות הפיתוח לתשלום לרמ"י

_____	סכום כנגד קבלה:
-------	-----------------

התחייבות למועדי ביצוע

המועד הקובע – תאריך הכרזת ועדת מכרזים על הזוכה במכרז או בהקצאת הקרקע.

מועדים ומטלות פיתוח החלות על החברה

1. מועד מסירת מפת תיאום תשתיות לצורך תכנון המבנה ליזם תוך	חודשים מהמועד הקובע
2. מועד מסירת המגרש ליזם תוך	חודשים מהמועד הקובע ובכפוף לכך שנחתם חוזה תשתית במועד שנקבע בתנאי המכרז. עד מועד זה יבוצעו מרבית תשתיות שלב א' הכוללות: עבודות עפר, משק תת קרקעי (מים, ביוב, ניקוז וכד'), מצעים ושכבת אספלט ברוחב חלקי.
3. מועד השלמת עבודות החיוניות לקבלת טופס 4 תוך	חודשים ממועד מסירת המגרש ליזם לצורך בניה או 30 יום ממועד סיום הבניה בכפוף לקבלת מכתב מהבונה, לפי המאוחר מבניהם
4. מועד השלמת עבודות הפיתוח	תוך 8 חודשים מהמועד שבו לפחות 80% מיחידות הדיור במתחם יקבלו אשורי אכלוס.

מועדים ומטלות החלות על היזם

1. מועד קבלת היתר בניה מאושר תוך	--	חודשים מהמועד הקובע מתחייב היזם לקבל היתר בניה מאושר סופית
2. מועד ביצוע על ידי היזם - קירות תומכים או גדרות היקפיים בגבול המגרש עם השטחים הציבוריים	--	מקבלת המגרש מאת החברה.

3. מועד השלמת המבנה וקבלת אישור אכלוס	--	חודשים ממועד קבלת המגרש לצורך בניה.
---------------------------------------	----	-------------------------------------

(הערה: המועדים הנקובים לעיל כפופים להסתייגויות המפורטות בנוסח החוזה).

רשות המקומית/ החברה

היזם

נספח ג' – ביצוע עבודות עפר ו/או קירות תומכים בתוך תחום המגרש המשתכן/היזם

1. בנוסף לעבודות הפיתוח, שתבצע הרשות המקומית באתר, כמפורט בחוזה לביצוע תשתיות ציבוריות ובנספח ב' לחוזה האמור, תבצע הרשות המקומית עבודות שונות, כגון עבודות עפר ו/או מילוי ו/או הידוק , ו/או גומחות מגן בתחום המגרש, על פי שיקול דעתה המוחלט, ובטרם מסירת המגרש ליזם. מובהר בזאת כי אין באמור התחייבות של הרשות המקומית לבצע עבודות בתוך תחום המגרש למעט עבודות עפר חלקיות בהתאם לתכניות הפיתוח כפי שיאושרו על ידי הרשות המקומית.
2. היזם מצהיר כי במקרה כזה לא תהא לו כל טענה ותביעה כלפי החברה ביחס לטיב ו/או היקף העבודות, שבוצעו בתחומי המגרש, ובלבד שבוצעו על פי תכניות הנדסיות שאושרו. כמו כן לא תהא ליזם כל טענה ותביעה כלפי החברה ביחס לטיב המילוי וההידוק, באם בוצעו, ולא יהיה בכל עבודה, שתבוצע במגרש על ידי החברה, בכדי לשחרר את היזם מאחריות לקבלת יעוץ קרקע וביסוס ו/או לביצוע עבודות של בדיקת קרקע מטעמו ו/או מעבודות מילוי ו/או הידוק ו/או עבודות עפר אחרות, כפי שיתחייב ממצב הקרקע ו/או מצרכי היזם ומצרכי בניית המבנה ו/או לביצוע קירות תומכים ומסלעות על ידו.
3. במקרה בו יבוצעו קירות תומכים בגבול המגרש על ידי החברה או גומחות מגן , מצהיר היזם כי ידוע לו, שתיתכן אפשרות של חדירת הקירות התומכים והיסודות והגומחות לתוך תחום המגרש. במקרה כאמור לא תהיה ליזם כל טענה ותביעה כלפי החברה ו/או רמ"י לעניין עצם ביצוע העבודות ו/או לעניין צמצום שטח המגרש או לעניין גובה יסוד הקיר התומך, או לכל דבר ועניין אחרים בהקשר זה.

הרשות המקומית

היזם

נספח ד'

נוסח התחייבות לתשלום מקדמה על חשבון הזמנת חיבור חשמל לבית במגרש

1. הרוכש מצהיר כי הובהר לו, שבדעת הרשות מקומית להזמין מחברת החשמל באופן מרוכז, את עבודות תשתית רשת החשמל וחיבור המבנים, שייבנו על ידי הרוכשים במגרשים באתר, אל רשת החשמל.
2. גודל החיבור שתזמין הרשות מקומית בחב' החשמל עבור כל יחידת דיור במגרשים יהיה 3X25 אמפר.
3. ידוע לרוכש כי תכנון רשת החשמל וביצועה נעשה על ידי חברת החשמל.
4. ידוע לרוכש כי בין היתר מתקינה חברת החשמל ארונות מונים (פילרים) בתחום המגרשים, ארונות המונים עשויים לכלול מונה אחד או שני מונים או יותר וזאת על פי קביעתה הבלעדית של חברת החשמל ותוכניותיה.
5. רוכש שיזכה במגרש ישלם לרמ"י מקדמה על חשבון הזמנת חיבור חשמל לבית ורמ"י יעביר את סכום המקדמה במרוכז לחברת החשמל.
6. סכום המקדמה הינו על פי המפורט במסמכי המכרז.
7. ידוע לרוכש כי העלות הכוללת של הזמנת חיבור חשמל לבית מותנית בגודל החיבור שיבחר היזם / הרוכש.
8. הרוכש יפנה לחברת החשמל לאחר שקיבל טופס 4 מאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה, לצורך הזמנת חיבור החשמל ויודיע לחברת החשמל את פרטי המגרש בו זכה וגודל החיבור המבוקש.
9. חברת החשמל תערוך תחשיב של עלות החיבור, לרבות דמי בדיקה, ותזכה את הרוכש במקדמה ששולמה על ידו הנזכרת לעיל.
10. הרוכש מצהיר כי ידוע לו שתחשיב החיוב של חיבור החשמל לבית וסוג ארון המונים נקבע בלעדית על ידי חברת החשמל והרוכש מתחייב כי לא יבוא בכל טענה כלפי הרשות מקומית או כלפי רמ"י בגין גובה התשלום שיידרש לשלם לחברת החשמל או בגין סכום הזיכוי שקיבל כנגד המקדמה ששולמה על ידו.
11. הרוכש מצהיר כי לא יבוא בכל טענה או תביעה כלפי הרשות מקומית רמ"י או חברת החשמל בגין האמור לעיל.

תאריך	חתימה	ת.ז.	שם הרוכש
-------	-------	------	----------

נספח ו' 1- אישור הרשות מקומית לרמ"י בדבר קבלת הסכם תשתיות וערבות מהיזם,

לכבוד:

תאריך:

מנהלת מרחב ת"א – רמ"י

מס' מכרז:

א.נ.

הנדון:	שם הישוב הרצליה	שם הפרויקט	מס' התב"ע.	מס' פרויקט ברמ"י
--------	--------------------	------------	------------	------------------

אישור

הננו לאשר בזאת כדלהלן:

המשתכן / היזם :

שם מלא:

ת.ז. / ח.פ.:

כתובת:

אשר זכה במכרז הקרקע במתחם/במגרש/ים מס' _____ שבפרויקט הנ"ל,

הפקיד בידי הרשות מקומית חוזה תשתיות חתום על ידו בצירוף ערבות בנקאית.

אין מניעה מבחינתנו כי רמ"י תחתום עם הזוכה על חוזה חכירה.

חתימת הרשות מקומית על הסכם התשתיות וכניסתו לתוקף תהיה לאחר המצאת הסכם חכירה חתום

ע"י רמ"י.

בכבוד רב,

הרשות המקומית

נספח ו' 2- אישור רמ"י לרשות מקומית בדבר חתימת חוזה בגין הקרקע בין היזם לרמ"י.

תאריך:

לכבוד:

עיריית הרצליה

מס' מכרז:

א.נ.

הנדון:	שם הישוב הרצליה	שם הפרויקט	מס' התב"ע.	מס' פרויקט
--------	--------------------	------------	------------	------------

אישור

הננו לאשר בזאת כלהלן:

המשתכן / היזם:

שם מלא:

ת.ז. / ח.פ.:

אשר זכה במכרז או בהקצאה בפטור ממכרז במתחם/ במגרש מס' _____ שבפרויקט הנ"ל, חתם

על חוזה בגין הקרקע עם רמ"י וכן שילם את כל התשלומים עפ"י תנאי המכרז.

אין מניעה מבחינתנו לחתום עם היזם על חוזה תשתיות.

בכבוד רב,

מרחב ת"א- רמ"י

נספח ז' – הודעה על קבלת מגרש מסומן

לכבוד

_____ (היזם) _____ תאריך: _____

_____ (כתובת היזם)

הנדון: סימון ומסירת מגרש ותשתיות (לצורך תחילת בניה במגרש)

אתר: _____

מגרש/ים: _____

1. הננו להודיעכם כי ביום _____ תיערך באתר מסירה של סימון גבולות במגרשכם בפועל ע"י מודד האתר, באמצעות קביעת יתדות.

הנכם מתבקשים להגיע ביום _____ בתאריך _____ בשעה _____ מקום המפגש _____ במטרה לקבל את סימון המגרש במועד, הכול בהתאם לחוזה הפיתוח שנחתם עם רשות מקרקעי ישראל וכמפורט בחוזה לביצוע תשתיות ציבוריות, שנחתם עמנו.

2. ידוע לך כי במידה ולא תופיע לסימון ולמסירת המגרש בתאריך הנקוב לעיל, יראו אותך כמי שהמגרש המסומן נמסר לידך במועד שננקב בהודעה זו וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי הרשות המקומית ו/או רמ"י.

3. שאלות הקשורות בעניין יש לפנות למנהל הפרויקט או נציגו מר _____

בטל': _____

בכבוד רב,

_____ (הרשות המקומית)

העתקים: מנהל הפרויקט - _____

תיק היזם

לכבוד: עיריית הרצליה

א.ג.נ.,

הנדון: אישור על קבלת תחומי מגרש מס' ותשתיות מבוצעות

1. אני הח"מ מאשר בזה כי ביום _____ נפגשתי עם נציג/ת החברה מר/גב' _____ באתר, אשר מסר גבולות המגרש שסומנו באמצעות קביעת יתדות על ידי מודד מוסמך _____ מס' רישיון _____.
2. הנני מאשר כי במעמד קבלת המגרש הוצגו בפני התשתיות שבוצעו או אלה המיועדות לביצוע לרבות אלה המצויות בגבול ובתחום המגרש והמפורטות להלן :
- 3.

מס'	תיאור התשתית
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

בדקתי את סימון הגבולות ומצאתי תקין ותואם את שטח המגרש ואני מוותר בזאת על כל טענות ו/או תביעות בגין סימון גבולות המגרש.

אני מאשר בזאת כי ידוע לי שבהתאם לדין, תוקפן של המדידות מוגבל בזמן וכי האחריות לחידוש המדידות ככל שיידרשו, לרבות לצורך הגשת הבקשה להיתר בניה, תחול עלי ועל חשבוני.

אני מאשר בזאת כי התשתיות שפורטו לעיל הוצגו בפני וכי אהיה אחראי לתקינותן על פי תנאי החוזה.

שם מלא	חתימת היזם/משתכן* ת.ז.	חתימה ותאריך
הנני מצהיר בזאת כי סימון המגרש בוצע על ידי.	אישור המודד	
שם המודד	מס' רישיון	חתימה ותאריך
שם נציג החברה	הצהרת נציג החברה	חתימה ותאריך
	הנני מצהיר בזאת כי היזם/משתכן קיבל ממני את סימון המגרש ואת התשתיות הקיימות וחתם בפני על מסמך זה.	

* אישור זה יחייב את היזם/משתכן ויהיה בתוקף מלא כלפיו גם אם היזם לא יגיע למעמד המסירה ו/או לא יחתום על האישור ו/או יעלה הסתייגויות מכל סוג שהוא ביחס למסירה.

העתק: תיק יזם/משתכן

לכבוד

תאריך: _____

עיריית הרצליה

(להלן: "הרשות המקומית")

אתר: _____

מגרש מס': _____

הנדון: ערבות בנקאית מספר _____

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____ (להלן: "סכום הערבות"), כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת: _____ (להלן: "החייב") בקשר עם חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות (להלן: "החוזה") שייחתם או נחתם בין החייב לבין הרשות המקומית.

לצרכי ערבות זו - למונח "מדד" משמעות:

מדד תשומות הבניה למגורים, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

אם יתברר שהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש") עלה לעומת המדד בגין חודש _____ (להלן: "המדד היסודי") אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן: "סכום הערבות המוגדל").

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

אנו נשלם לכם מפעם לפעם, מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על-פי כל דרישותיכם גם יחד, לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____.

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא _____ לא יאוחר מאשר בתאריך פקיעת תוקף הערבות, בשעות שבהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

בכבוד רב,

בנק: _____ סניף: _____

הנחיות לצורך עריכת הערבות:

- סכום הערבות שיירשם יהיה בשיעור של 5% מסך הוצאות הפיתוח הנקוב בטבלת ההוצאות לא כולל חיוב בגין מוסדות ציבור, ישן מול חדש ומקדמה לחשמל.
- מועד פקיעת הערבות שיירשם יהיה 3 שנים קלנדריות מתאריך הכרזת רמ"י בדבר זכיית היזם במגרש.

נספח י"א - נספח דמי ניהול – עמלה גלובאלית.

א. עמלה גלובאלית בגין תכנון וביצוע עבודות הפיתוח בפרויקט ע"י הרשות המקומית ייקבעו ע"פ העקרונות שיובאו להלן.

ב. העמלה בכל פרויקט הכלול בהסכם תחושב כפונקציה של היקף ביצוע העבודות ללא בצ"מ ע"י הרשות המקומית ודרגת מורכבות הפרויקט כמבוטא בטבלה שלהלן :

אחוזי תקורה גלובאליים כפונקציה של היקף ומורכבות הפרויקט											
13.90	14.90	15.90	16.90	17.90	18.10	18.30	18.50	18.70	18.90	10	דרגת מורכבות
13.80	14.72	15.64	16.56	17.48	17.66	17.85	18.03	18.22	18.40	9	
13.70	14.54	15.38	16.22	17.06	17.23	17.40	17.56	17.73	17.90	8	
13.60	14.36	15.12	15.88	16.64	16.79	16.94	17.10	17.25	17.40	7	
13.50	14.18	14.86	15.54	16.22	16.36	16.49	16.63	16.76	16.90	6	
13.40	14.00	14.60	15.20	15.80	15.92	16.04	16.16	16.28	16.40	5	
13.30	13.82	14.34	14.86	15.38	15.48	15.59	15.69	15.80	15.90	4	
13.20	13.64	14.08	14.52	14.96	15.05	15.14	15.22	15.31	15.40	3	
13.10	13.46	13.82	14.18	14.54	14.61	14.68	14.76	14.83	14.90	2	
13.00	13.28	13.56	13.84	14.12	14.18	14.23	14.29	14.34	14.40	1	
12.90	13.10	13.30	13.50	13.70	13.74	13.78	13.82	13.86	13.90	0	
500	400	300	200	100	80	60	40	20	0		
היקף הוצאות ישירות כולל בצ"מ. ללא מע"מ (מלש"ח)											

הערה: ערכי ביניים יחושבו באינטרפולציה.

דרגת מורכבות הפרויקט - N - תיקבע כדלקמן:

ערכו של N ייקבע ע"י חברת הבקרה, לאחר הצגת הנתונים ע"י הרשות המקומית, כסיכום של ערכים המייצגים גורמים תורמי מורכבות, ככל שאלה כלולים בפרויקט הנתון, ובכל מקרה ערכו של N לא יעלה על 10.

תחום	גורם תורם מורכבות	ערך
טופוגרפיה	שיפוע קרקע עד 7%	0
	שיפוע קרקע - 7% - 12%	1
	שיפוע קרקע - 12% - 20%	2
	שיפוע קרקע גבוה מ- 20%	3
מורכבות כללית	סוג קרקע בעייתי	1
	מטרדים להסרה (אחד כנגד כל מטרד, לא יותר מ- 3).	1-3
	דרישות סביבתיות	1
	דרישה תב"ע לתכנית בינוי 1: 500	1
	תשתיות על משמעותיות (למעלה מ- 20% מעלות הפרויקט כולו)	1
	תשתיות על כבדות (למעלה מ- 30% מעלות הפרויקט כולו)	2
	לפרויקטים מעל 1,000 יח"ד: קצב שווק ממוצע של פחות מ- 500 יח"ד לשנה.	1
	לפרויקטים מתחת ל- 1,000 יח"ד: שווק כל היחידות ביותר משנתיים.	1
צפיפות נטו (יח"ד/דונם)	עד 2	3
	2 - 6	2
	6 - 10	1
	יותר מ- 10	0

ג. למען הסר ספק מובהר כי לא ישולמו דמי ניהול בגין תכנון וביצוע עבודות המבנים.

ד. דמי הניהול ניתנים במתכונת פאושאלית וייחשבו ככוללים את כלל הוצאות הרשות המקומית/החל"פ בגין ניהול, תכנון ותקורות לרבות שכ"ט החברה המנהלת, פיקוח, תקורות הרשות המקומית והחל"פ, הוצאות צוות תכנון, לרבות שינוי תכנון, יועצים מטעם הרשות המקומית והחל"פ, הוצאות משפטיות, ביטוח כולל, חשבונאות וכל הוצאה אחרת הנדרשת לניהול הפרויקט.

ה. הרשות המקומית או מי מטעמה לא יהיו רשאים לנכות או לגבות תשלומים אחרים מקבלני הביצוע במסגרת עבודות פיתוח התשתיות או בכלל.

ו. בדיקות מעבדה וביטוחי עבודות הפיתוח ע"י קבלני הביצוע יבוצעו ע"י הקבלנים בתאום עם רמ"י.

תשלומי העמלה הגלובאלית כאמור יוגשו לאישור ע"פ הטבלת הבאה:

אבן דרך עיקרית	הרשאה/התחייבות	אבני דרך לתשלום
<u>תכנון ארעי עד אישור תקציב פרויקט</u> - הקמת צוות תכנון. - תכנון לשלב הכנת תיק שווק. - חתימת הסכם. - אישור תקציב פרויקט	הרשאה לתכנון לשלב הכנת תיק שווק, ע"פ תעריפים הנהוגים ברמ"י.	תשלום ע"פ אבני דרך המוגדרים בתעריפים.
<u>תכנון מפורט עד ביצוע</u>	התחייבות בהיקף - 30% מסך העמלה בהסכם ביחס לתקציב מאושר של עבודות הפיתוח בביצוע הרשות המקומית, בניכוי סכום הרשאות הקודמות.	50% מסכום ההרשאה - כנגד השלמת תכנון מפורט (בגין תכנון חלקי ע"פ שלבים ישולם חלק יחסי מסכום זה) 40% מסכום ההרשאה כנגד פרסום מכרזי הביצוע (כל מכרז יישא תמורה ע"פ היקפו היחסי מתוך סך ההיקף שבביצוע הרשות המקומית). 10% מסכום ההרשאה כנגד קביעת זוכים במכרזים (כל מכרז יישא תמורה ע"פ היקפו היחסי מתוך סך ההיקף שבביצוע הרשות המקומית).
<u>שווק</u>	התחייבות בהיקף - 40% מסך העמלה בהסכם ביחס לתקציב מאושר של עבודות הפיתוח בביצוע הרשות המקומית, בניכוי סכום ההרשאות הקודמות.	10% מסכום ההרשאה כנגד הכנת מפות שווק למגרשי הפרויקט (בגין ביצוע חלק מהמפות ישולם ע"פ חלקם היחסי של המגרשים שמופו לשווק מתוך כלל המגרשים למיפוי לשווק) 55% מסכום ההרשאה - כנגד שווק המגרשים (שווק חלקי יישא תמורה חלקית ע"פ מספר היחידות האקוויוולנטיות המשווק ביחס לסך היחידות האקוויוולנטיות בפרויקט). 15% מסכום ההרשאה - כנגד הכנת מפות ליזמים (בגין ביצוע חלק מהמפות ישולם ע"פ חלקם היחסי של המפות שהוכנו ליזמים מתוך כלל המפות להכנה ליזמים). 20% מסכום ההרשאה - כנגד מסירת מגרשים ליזמים (בגין מסירה חלקית ישולם סכום חלקי ע"פ מספר המגרשים שנמסרו ביחס לכלל המגרשים למסירה ליזמים)
<u>ביצוע</u>	התחייבות בהיקף - 60% מסך העמלה בהסכם ביחס לתקציב מאושר של עבודות הפיתוח בביצוע הרשות המקומית. (הסכום יתורגם לשיעור עמלה חלקי שיוגדר בהרשאה לצורך ביצוע תשלומי התקורה הנלווים לחשבונות הקבלנים).	- כל מכרז יישא שיעור עמלה חלקית ע"פ המוגדר בהרשאה - תשלום תקורה מצטבר בגין מכרזי ביצוע לא יעלה על גובה ההרשאה.
<u>סיום</u>	במידה ובסיום העבודות יתברר כי עלותו הסופית של הפרויקט נמוכה מתקציבו, לא כולל הסכום שהוקצב לבצ"מ, תהא הרשות זכאית לתשלום בשיעור העמלה שבהסכם בניכוי סך ההרשאות בגין העמלה הגלובאלית שניתנו בפועל (כל הסכום לאחר הפחתת העמלה כאמור יועבר להכנסות המדינה בגין הקרקע), כ"כ, סכום העמלה לא יעלה אם תקציב הביצוע יהיה	תשלום זה יועבר כנגד כתב העדר תביעות, שיועבר מאת הרשות המקומית/החל"פ לרמ"י.

אבן דרך עיקרית	הרשאה/התחייבות	אבני דרך לתשלום
	גבוה יותר מהאומדן שנקב בתקציב.	

תשלומים בגין רכיבים שעליהם לא חלה העמלה הגלובאלית

1. תשלום בגין הרכיבים הבאים שאינם נכללים בעמלה הגלובאלית של הרשות המקומית (במידה ויידרשו) יתבצע כדלקמן:

- השלמת עמלה בגין תאום וניהול עבודות בביצוע גורמי חוץ (חח"י, רשות העתיקות וכיו"ב) – 1.5%, מודגש כי בחישוב העמלה הגלובאלית מגולמים חלק מתקורות התאום מול גורמי חוץ.
- טיפול סטטוטורי – עמלת ניהול ותמורה ע"פ התעריפים הנהוגים ברמ"י.
- הכנת תצ"ר – עמלת ניהול ותמורה ע"פ התעריפים הנהוגים ברמ"י.
- הוצאות בדיקות קרקע (המעבדה וקבלן הקידוחים בלבד) - עלות הבדיקות ע"פ מבחן הצעות (3 הצעות לפחות) או ע"פ הפעלת הסכמי מסגרת, ככל שיהיו קיימים במשרד השיכון והבינוי או ברמ"י, בתוספת עמלה בשיעור 5%.

יודפס על לוגו של הרשות

תאריך: _____

לכבוד
רשות מקרקעי ישראל

הנדון: הרצליה, תכנית _____ על שינוייה (להלן: הפרויקט), קיזוז היטלי
פיתוח למגרשי רשות מקרקעי ישראל.

הואיל ורשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") תממן את עבודות הפיתוח אשר באחריות **עיריית הרצליה**;
והואיל ורמ"י אישרה/תאשר העמדת מסגרת תקציבית למימון עבודות הפיתוח בפרויקט;
והואיל ומי שיזכה במגרש/ים במסגרת מכרזי רמ"י לשיווק מקרקעין בפרויקט (להלן: "המגרשים" ו-"**המשתכנים**"), יחויב לשלם לרמ"י את הוצאות הפיתוח אותם מימנה ו/או תממן רמ"י (להלן: "**הוצאות הפיתוח**");

לאור האמור, הננו לאשר בזאת, כי הרשות תקיז את הוצאות הפיתוח אשר ישולמו לה על-ידי רמ"י מהיטלי הפיתוח, בהתאם לשיעורים המפורטים בטבלה:

סוג ההיטל/האגרה – חוק העזר	קיזוז בגין שטח הקרקע	קיזוז בגין השטח המבונה
סלילת כבישים	קיזוז מלא (100%) – אין חבות בהיטל	קיזוז מלא (100%) – אין חבות בהיטל
סלילת מדרכות	קיזוז מלא (100%) – אין חבות בהיטל	קיזוז מלא (100%) – אין חבות בהיטל
תיעול	קיזוז מלא (100%) – אין חבות בהיטל	קיזוז מלא (100%) – אין חבות בהיטל
שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פים)	קיזוז מלא (100%) – אין חבות בהיטל	קיזוז מלא (100%) – אין חבות בהיטל

האישור האמור לעיל יחול על שטח הקרקע והשטח המבונה כמפורט בהוראות התכנית התקפה במועד הכרזת רמ"י על הזוכה במגרש.

בגין שטח מבונה שיתווסף מעבר לאמור לעיל, ייגבו על ידי הרשות המקומית היטלים מלאים לפי התעריפים שיחולו במועד היתר הבנייה, ללא קיזוז כלשהו בגין התוספת האמורה.
הרשות/ הוועדה המקומית לתכנון ובניה תגבה כל תשלום, אגרה או היטל חוקי אחר החלים או יחולו על המגרשים שבתוכנית, אשר אינם נזכרים לעיל.

בכבוד רב,

גזבר העיר

ראש העיר

אישור חתימות

אני הח"מ _____ עו"ד, היועץ המשפטי של הרשות, מאשר בזה כדלקמן:

כי ה"ה המפורטים לעיל, מוסמכים לחתום ולהתחייב כדין בשם הרשות על האמור במסמך זה וכי הם חתמו בפני על מסמך זה.